РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 1-110/2022 (1-1876/2021;)

Номер дела: **1-110/2022 (1-1876/2021;)**

УИН: **14RS0035-01-2021-018911-23**

Дата начала: **31.08.2021**

Дата рассмотрения: **18.10.2022**

Суд: **Якутский городской суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Герасимов Павел Васильевич**

Статьи УК: **159**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Несмеянов Н.Н,		
Представитель потерпевшего	Туйманова Евгения Николаевна		
Представитель потерпевшего	Макаров Борис Владимирович		
Представитель потерпевшего	Новгородова Мария Иннокентьевна		
ПРОКУРОР	Эпов А.В.		
	Омукова Василиса Викторовна		ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			01.09.2021
Передача материалов дела судье			01.09.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		29.09.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		13.10.2021

Судебное заседание	Объявлен перерыв	27.10.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	11.11.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	19.11.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	13.12.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	17.12.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	20.01.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	27.01.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	14.02.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	17.02.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	24.02.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	28.02.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	10.03.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	16.03.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	23.03.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	30.03.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	18.04.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	22.04.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	25.04.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	28.04.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	18.05.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	01.06.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	06.06.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	09.06.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	20.06.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	04.07.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	11.07.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	18.07.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	25.07.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	01.08.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	17.08.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	30.08.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	31.08.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	14.09.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	26.09.2022
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора	10.10.2022
Судебное заседание	Постановление приговора	18.10.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства		18.11.2022

Акты

14RS0035-01-2021-018911-23

Дело № 1-110/2022 (1-1876/2021)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Якутск 18 октября 2022 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе:

председательствующего судьи Герасимова П.В.,

при секретаре Макаровой Я.Р., Андросовой П.В., Винокуровой Л.А.,

с участием:

- государственного обвинителя Блажец А.С., Эпова А.В., Анисимова И.А., Шевелевой Л.Н., Чегодаевой М.В., Юрченко Е.С.,

- потерпевших ФИО47, ФИО27, Потерпевший № 1, ФИО18, ФИО39, ФИО21, Потерпевший № 2, ФИО36, ФИО8, ФИО20, ФИО10, ФИО6, ФИО33, ФИО3, ФИО41, ФИО24, ФИО23, ФИО164., ФИО11, ФИО40, ФИО32, ФИО112, ФИО17, ФИО29, ФИО50, ФИО38, ФИО35, ФИО28, ФИО13, ФИО49, ФИО34, ФИО55,

- представителей потерпевших Новгородовой М.И., Туймановой Е.Н., Макарова Б.В.,

- подсудимой Омуковой В.В., ее защитника – адвоката Несмеянова Н.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Омуковой Василисы Викторовны, 14 июля 1964 года рождения, ___,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3. ст. 159, ч. 3 ст.159, ч. 3 ст. 159, ч. 3. ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3. ст. 159, ч. 3. ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

установил:

Омукова Василиса Викторовна совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

21 августа 2009 г. протоколом общего собрания учредителей № 1, в число которых входила Омукова В.В., создано Общество с ограниченной ответственностью «СахаГидроЭнергоСтрой» (далее по тексту: ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» либо Общество), которое 7 сентября 2009 г. зарегистрировано в качестве юридического лица в уполномоченном государственном органе.

16 ноября 2009 г. приказом ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» № 15 Омукова В.В. назначена директором Общества, в последующем приказом ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» № 33-1 от 30 марта 2011 г. Омукова В.В. возложила на себя обязанности генерального директора указанного Общества. На основании данного приказа Омуковой В.В. предоставлено право первой подписи в финансовых документах Общества, а также право единолично распоряжаться денежными средствами, находящимися в кассе и на расчетных счетах Общества.

Согласно п. 5.3.1 Устава ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», утвержденному протоколом № 3 от 29 марта 2011г. общего собрания участников Общества, генеральный директор ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» Омукова В.В. должна осуществлять руководство текущей деятельностью Общества; открывать в банках расчетные и другие счета; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества; назначать на должности лиц и увольнять их, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные

взыскания; издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Общества.

Таким образом, генеральный директор ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» Омукова В.В. выполняла управленческие (организационно-распорядительные и административно-хозяйственные) функции в Обществе, была наделена полномочиями по распоряжению имуществом и денежными средствами ООО «СахаГидроЭнергоСтрой».

В период времени с октября 2010 года по декабрь 2015 года Омукова В.В., будучи директором, в последующем генеральным директором ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», находясь в г. Якутске, умышленно, из корыстных побуждений с целью материального обогащения, заведомо не имея законных прав по распоряжению земельными участками с кадастровыми номерами: 14:35:112003:5070, 14:35:112003:5991, 14:35:112003:8824 ввиду их обременения в виде ипотеки в силу закона, расположенных по адресу: г. Якутск, Покровский тракт 12 км., правая сторона, сообщала гражданам (покупателям) лично либо через неосведомленных о ее преступных действиях работников ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» заведомо ложные сведения о намерениях на данных земельных участках строительства ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» элитного жилого комплекса – коттеджного поселка с развитой инфраструктурой, что продаваемые земельные участки имеющие категорию «земли сельскохозяйственного назначения с фактическим использованием под пастбище» будут переведены под категорию «земли населенных пунктов, с фактическим использованием под индивидуальное жилищное строительство», а также, что продаваемые земельные участки размежеваны (разделены), то есть имеют площадь - 1 000 кв.м., при этом не проданы, не подарены, не заложены, не обременены правами третьих лиц, в споре и под запрещением (арестом) не состоят. При этом, Омукова В.В. некоторым гражданам (покупателям) сообщила, что для приобретения земельного участка и строительства дома на данном участке необходимо вступить в члены СОТ «Энергия» и оплатить взнос, а также оплатить в кассу Общества за проектные работы. После якобы под последующее строительство Омукова В.В. лично либо через неосведомленных о ее преступных действиях работников ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», заведомо не имея намерений и реальной возможности исполнить принимаемые на себя обязательства по предоставлению указанных земельных участков в собственность, не имея законных прав по их распоряжению без согласия залогодателя, заключала с гражданами (покупателями) договоры купли-продажи земельных участков, фактически не принадлежащих ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», а также не имея каких-либо разрешений на строительство коттеджного поселка заключала трёхсторонние договора о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры.

Далее граждане (покупатели), будучи под воздействием обмана со стороны Омуковой В.В., находясь в г. Якутске, оплачивали в кассу, а также перечисляли на банковский счет указанного Общества денежные средства на приобретение земельных участков и для строительства жилых домов на данных участках, которые поступили в полное распоряжение Омуковой В.В. и были ею похищены.

Вышеуказанным способом, Омукова В.В. на протяжении длительного времени, похищала путем обмана денежные средства у следующих лиц (покупателей):

ФИО3 на сумму 445 000 руб. 23 коп.

ФИО4 на сумму 318 782 руб.

ФИО5 на сумму 453 782 руб.

ФИО6 на сумму 775 000 руб.

ФИО7 на сумму 1 050 000 руб.

ФИО8 на сумму 2 277 105 руб.

ФИО9 на сумму 2 303 650 руб.

ФИО10 на сумму 813 000 руб.

ФИО11 на сумму 700 000 руб.

ФИО12 на сумму 1 066 066 руб.

ФИО13 на сумму 1 620 000 руб.

ФИО54 на сумму 1 600 000 руб.

ФИО14 на сумму 318 500 руб.

ФИО15 на сумму 280 000 руб.

ФИО16 на сумму 250 000 руб.

ФИО17 на сумму 328 500 руб.

ФИО18 на сумму 4 816 000 руб.

ФИО19 на сумму 250 000 руб.

ФИО20 на сумму 250 000 руб.

ФИО21 на сумму 500 000 руб.

Потерпевший №1 на сумму 250 000 руб.

Потерпевший №2 на сумму 958 500 руб.

ФИО23 на сумму 1 422 222 руб.

ФИО24 на сумму 250 000 руб.

ФИО25 на сумму 400 000 руб.

ФИО26 на сумму 250 000 руб.

ФИО27 на сумму 1 708 000 руб.

ФИО28 на сумму 250 000 руб.

ФИО29 на сумму 258 500 руб.

ФИО30 на сумму 250 000 руб.

ФИО31 на сумму 235 000 руб.

ФИО32 на сумму 400 000 руб.

ФИО33 на сумму 258 500 руб.

ФИО34 на сумму 125 000 руб.

ФИО35 на сумму 250 000 руб.

ФИО36 на сумму 1 135 340 руб.

ФИО37 на сумму 250 000 руб.

ФИО38 на сумму 250 000 руб.

ФИО39 на сумму 1 418 750 руб.

ФИО40 на сумму 250 000 руб.

ФИО41 на сумму 1 664 000 руб.

ФИО42 на сумму 250 000 руб.

ФИО43 на сумму 1 298 350 руб.

ФИО44 на сумму 250 000 руб.

ФИО45 на сумму 250 000 руб.

ФИО46 на сумму 888 633 руб. 50 коп.

ФИО165 (ФИО70) ФИО92 на сумму 680 000 руб.

ФИО55 на сумму 415 000 руб.

ФИО47 на сумму 1 848 500 руб.

ФИО48 на сумму 500 000 руб.

ФИО49 на сумму 100 000 руб.

ФИО50 на сумму 180 000 руб.

Таким образом, Омукова В.В. с использованием своего служебного положения, путем обмана похитила денежные средства 52 граждан на общую сумму 39 309 680 руб. 73 коп., то есть в особо крупном размере.

В последующем, Омукова В.В., будучи генеральным директором ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», каких-либо реальных действий, направленных на приобретение гражданами (покупателями) прав на земельные участки, а также на строительство жилых домов, не предприняла, так как заведомо не имела на это намерений и возможности, а похищенными денежными средствами в общей сумме 39 309 680 руб. 73 коп. распорядилась по своему личному усмотрению.

В судебном заседании подсудимая Омукова В.В. вину в предъявленном обвинении не признала, пояснила, что она как генеральный директор ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» данных преступлений не совершала, денежные средства граждан не похищала, она сама лично была заинтересована в строительстве поселка по Покровскому тракту 12 км. Поступившие денежные средства от граждан полностью пошли на реализацию проекта, на хозяйственные нужды организации, командировки, зарплату работникам, ни одной копейки она на личные нужды не потратила. Она даже продала единственное свое жилье по Автодорожной за 4 млн. рублей и полностью вложила в данный проект.

По существу подсудимая Омукова В.В. в суде показала, что она являлась генеральным директором ООО «СахаГидроЭнергоСтрой». Земельные участки 9 гектаров она купила у ФИО158 и ФИО60, всего три участка за 9 млн. руб., она считала, что земельные участки принадлежат ей, у нее были свидетельства. При этом она осознавала, что на данные участки имеются обременения до полной оплаты. Она оплатила 350-400 тысяч рублей за каждый участок, остальную сумму собиралась оплатить позднее, поскольку денежных средств у организации не имелось. Всего 9 гектаров размежевали на 54 участка, из них 20 с чем-то для сотрудников ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», остальное на продажу гражданам. Она действительно заключала договоры купли-продажи земельных участков по Покровскому тракту 12 км. с гражданами. Деньги, полученные от заключения договоров, потратили на нужды компании, все указано в расходных документах. Она постоянно ездила в командировки в Москву, искала там финансирование для стройки в Жатае. После от прибыли в Жатае должны были построить поселок по Покровскому тракту. Также она

должна была получить деньги от продажи ценных бумаг, на которые бы построила коттеджный поселок, но у нее изъяли все документы и печати, она не смогла выйти на связь с покупателем ценных бумаг.

Несмотря на непризнание своей вины, виновность подсудимой установлена и подтверждается: показаниями потерпевших и свидетелей, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными в соответствии ч. 1 ст. 281 УПК РФ, а также и иными доказательствами, исследованными и оглашенными в судебном заседании, то есть совокупностью следующих доказательств.

Протоколом проверки показаний на месте обвиняемой Омуковой В.В. от 27.04.2021, в ходе которой Омукова В.В. показала адреса офисов, в которых находилось ООО «СахаГидроЭлектроСтрой» и где заключались с гражданами договора купли-продажи земельных участков, договора о совместной деятельности по возведению строений, а именно: ____ А, ____ кабинет №, ____. Также Омукова В.В. показала на местонахождение 3-х земельных участков с кадастровыми номерами 14:35:112003:5070, 14:35:112003:5991, 14:35:112003:8824, по адресу: ____, ____., правая сторона (т. 36 л.д. 231-250).

Протоколом осмотра местности от 07.08.2020, в ходе которого установлено, что земельные участки с кадастровыми номерами 14:35:112003:5991, 14:35:112003:8824, 14:35:112003:5070 расположены с правой стороны ____. ____, что основная площадь данных объектов недвижимости расположена в лесном массиве, каких-либо признаков строительства коттеджного поселка не имеется. К протоколу приложены космоснимок в цветном экземпляре и схема расположения и проезда к земельным участкам (т. 21 л.д. 1-16).

Протоколами выемок и осмотров документов, которые были признаны вещественными доказательствами по делу, исследованы нижеследующие документы:

Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 07.09.2009, что ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» зарегистрировано в качестве юридического лица в Межрайонной инспекции ФНС РФ № 5 по Республике Саха (Якутия), присвоен основной государственный регистрационный № (т. 23 л.д. 69).

Приказ № 15 от 16.11.2009 о том, что Омукова В.В. назначена на должность директора ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» с правом первой подписи (т. 23 л.д. 78).

Приказ № 33-1 от 30.03.2011 о том, что Омукова В.В. возложила на себя обязанности генерального директора указанного Общества (т. 26 л.д.107).

Устав ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», утвержденный протоколом № 3 от 29 марта 2011 г. общего собрания участников Общества. Согласно п. 5.3.1 генеральный директор ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» Омукова В.В. должна осуществлять руководство текущей деятельностью Общества; открывать в банках расчетные и другие счета; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества; назначать на должности лиц и увольнять их, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Общества (т. 23 л.д. 204-216)

Решение Совета директоров ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» от 15.11.2011, из которого следует, что Омукова В.В. является единственным учредителем Общества, ей принадлежит 100 % уставного капитала Общества (т. 22 л.д. 49).

Договоры купли-продажи от 01.07.2010, из которых следует, что 1 июля 2010 г. между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., и ФИО58, ФИО60, ФИО59 заключено три договора купли-продажи земельных участков с кадастровыми номерами: 14:35:112003:5070 (площадью 30 000 кв.м.), 14:35:112003:5991 (площадью 30 002 кв.м.), 14:35:112003:8824 (площадью 30 000 кв.м), с категорией – земли сельскохозяйственного назначения, с фактическим использованием (характеристикой деятельности) – под пастбище,

по общей цене 9 000 000 рублей (3 000 000 рублей за каждый участок). При этом, согласно п. 3.3 раздела 3 указанных договоров купли-продажи полная оплата за земельные участки должна производиться руководителем ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» Омуковой В.В. 9 августа 2010 г., в связи с чем, по инициативе продавцов на указанные земельные участки было наложено обременение в виде залога до полной оплаты за покупку. Кроме того, согласно п. 5.3 раздела 3 договоров купли-продажи ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице директора Омуковой В.В., до выполнения своих обязательств по оплате не имело право пользоваться участками, а именно: выполнять аграрные, посевные, буровые, мелиорационные, пастбищные работы, изменять ландшафт участков, возводить любые виды строений, использовать как базу для хранения любого вида материалов (т. 4 л.д.170-171, 199-200, 209-210).

Акты приема-передачи вышеуказанных земельных участков от 01.07.2010. из которых следует, что суммы, указанные в трех договорах купли-продажи от 01.07.2010 по 3 000 000 рублей (общая сумма 9 000 000 рублей), выплачиваются Продавцу Покупателем до 09.08.2010 с момента подписания договора купли-продажи земельных участков от 01.07.2010 (т. 4 л.д. 172, 201, 211).

Копии свидетельств о государственной регистрации права от 09.07.2010 в Управлении Росреестра по Республике Саха (Якутия), из которых следует, что произведена государственная регистрация перехода права собственности на земельные участки с кадастровыми номерами: 14:35:112003:5070, 14:35:112003:5991, 14:35:112003:8824 (категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: под пастбище, адрес объектов: РС (Я), ____, ____») от ФИО58, ФИО60, ФИО59 к ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», с ограничениями (обременениями) по каждому из участков в виде ипотеки в силу закона (т. 7 л.д.171-173).

Сведения ЕГРЮЛ, Устав СОТ «Энергия», протокол общего собрания учредителей СОТ «Энергия», из которых следует, что СОТ «Энергия» поставлен на учет в налоговый орган ____. Решением на неограниченный срок в правление Товарищества включены: Омукова Василиса Викторовна, ФИО51, ФИО52. Председателем СОТ «Энергия» избран ФИО52 (т. 22 л.д. 56-79).

Ответами на запрос (справок) следующих государственных органов:

- из Департамента градостроительства окружной администрации ____ от ____ №-ДГ, согласно которому сведения об обращениях ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» о выдаче разрешения на строительство в Департаменте отсутствуют (т. 21 л.д. 18).

- из Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) от ____ № , согласно которому в архиве УГСиЖН по РС(Я) не зарегистрировано юридическое лицо ООО «СахаГидроЭнергоСтрой». Управлением в отношении данного лица проверки не проводились. Запрашиваемые документы отсутствуют (т. 21 л.д. 20).

- из Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) от ____ №, с приложениями, согласно которому ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» средства федерального и государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию каких-либо проектов в области строительства не выделялись. Взаимоотношений с указанным юридическим лицом министерство не имеет (т. 21 л.д. 22, 23-36).

- из Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от ____ №, согласно которому ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и СОТ «Энергия» за период с 2011 года по настоящее время не являлись их членами, не выдавались свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (иным видам работ) (т. 21 л.д. 38).

- из ответа Главы городского округа «____» от ____ № , согласно которому сообщается, что в отношении земельных участков, с кадастровыми номерами

14:35:112003:5991, 14:35:112003:8824, 14:35:112003:5070 Генеральный план ГО «____» утвержден Постановлением городского собрания депутатов ____ от ____ ПГС №, изменения в карту зон градостроительных регламентов по видам разрешенного использования не вносились. Заявлений об изменении вида разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами 14:35:112003:5991, 14:35:112003:8824, 14:35:112003:5070 не поступало (т. 21 л.д. 54, 58).

- из «Администрации наслега Хатассы» муниципальное казенное учреждение городского округа «____» от ____ №, согласно которому «Администрация наслега Хатассы» МКУ ГО «____» сообщает, что за период с ____ по настоящее время обращений о переводе земель сельскохозяйственного назначения в иную не поступало (т. 21 л.д. 56).

- из филиала ПАО «Якутскэнерго» Центральные электрические сети от ____ № Ю/736, согласно которому на запрос о предоставлении сведений, касающихся обращения ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» (ИНН 1435219505) и СОТ «Энергия» (ИНН 1435236606) для получения документов о технологическом присоединении к э/сетям объектов, расположенных в г Якутске по Покровскому тракту, 12 км, правая сторона (ранее земли СХПК Хатасский) с кадастровыми номерами 14:35:112003:5070, 14:35:112003:5991, 14:35:112003:8824, сообщают об отсутствии каких-либо документов, в том числе писем и обращений, полученных от данных лиц, и заключенных с ними договоров (т. 21 л.д. 124).

- из Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) (без номера и без даты), согласно которому сообщается о том, что ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и СОТ «Энергия» по вопросам рубки лесных насаждений по адресу: Покровский тракт 12 км., правая сторона в министерство не обращались (т. 21 л.д. 131).

- из Федеральной налоговой службы Управления федеральной налоговой службы по ____ (Якутия) Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № по ____ (Якутия) от ____ № с приложением, согласно которому сообщается, что ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» ____ исключен из ЕГРЮЛ в связи с внесением в ЕГРЮЛ недостоверных сведений (т. 35 л.д. 39).

1 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО3 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:5991 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 13 л.д. 238).

Договором № Т/Х-2014/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО3 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО3 составляет 1 700 000 рублей, из расчета 17 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения - 100 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т. 13 л.д. 241-246).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам с ____ по ____ ФИО3 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 445 000 руб. 23 коп. (т. 13 л.д. 237, 239-240, 250-266).

В судебном заседании потерпевшая ФИО3 показала, что в 2008 работала вместе с ФИО153 в детском саду, ФИО153 была директором, в саду плохо платили зарплату и ФИО153 осталась ей должна зарплату за месяц. В 2010 ФИО153 позвонила ей и предложила приобрести земельный участок, она согласилась, заключили договор о купле-продаже земельного участка, она взяла кредит на 200 000 руб. ____ был приказ о выделении земельных участков, ей выделили 10 соток как сотруднику организации. Также есть договор о купле-продаже земельного участка от ____, оплата 166 417 руб. вместо 250 000 руб. Потом был договор о постройке коттеджа № а от 2012, второй договор заключили ____, где

поменяли участок и дали другое помещение. В общей сумме она заплатила 445 000 руб. Ущерб ей не возмещен, участок и дом она тоже не получила.

2 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО4 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:5070 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский». Договором №А-2012/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО4 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО4 составляет 2 500 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения - 100 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т. 14 л.д. 267-272).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам, приказа № -ОД СОТ «Энергия» от ____ о возврате денежных средств ФИО4 за земельный участок и строительство, следует, что ФИО4 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 318 782 руб. (т. 14 л.д. 266, т. 31 л.д. 17-29).

Потерпевшая ФИО4 в ходе предварительного следствия показала, что примерно в 10-х числах октября 2010 г. она встретила Омукову В.В., и в ходе разговора, та рассказала, что работает генеральным директором ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», рассказала о проекте строительства коттеджного поселка на Покровском тракте, она заинтересовалась данным проектом. После с Омуковой В.В. встретились ____ в офисе ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», который располагался в офисном центре Утум+, там она ей подробно рассказала о строительстве коттеджного посёлка на Покровском тракте, о продаже земельных участков, про то что они под обременением не говорила, говорила, что в собственности ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» имеются земельные участки, на которых будут возведены коттеджи, школа, детский сад, торговый центр, после чего предложила вступить в СОТ, что это дает ей первоочередное право на покупку земельного участка. Она согласилась вступить в СОТ, и в тот же день заплатила вступительный взнос в размере 13 600 рублей. ____ она подошла в вышеуказанный офис ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», где встретилась с Омуковой В.В., которая объяснила ей, что скоро начнется строительство коттеджного поселка, что нужно заключить договор купли-продажи земельного участка пока его не купил кто-то другой. Она рассказала ей, что цена за 1 000 кв.м. – 250 000 рублей, участки готовы для продажи, размежеваны, под обременением не находятся, то есть ее фирма является единственным собственником. Она спросила про категорию земельных участков, Омукова В.В. сказала, что они пока сельскохозяйственного назначения, но она ведет работу по их переводу на ИЖС, что это вопрос скорого времени. Тогда она, поверив Омуковой В.В., заключила договор купли-продажи земельного участка, оплатила 250 000 рублей. ____ она явилась в офис ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», который располагался по адресу: ____, где заключила с Омуковой В.В. и ФИО113 трехсторонний договор о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры на сумму 2 500 000 рублей. Омукова В.В. в красках рассказала ей условия договора, сказала, что все готово для строительства, препятствий нет. Она, поверив этому, заключила указанный договор. После этого по настоянию Омуковой В.В. она заключила договор на выполнение проектных работ и оплатила в кассу ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» 40 182 рубля. По трехстороннему договору она оплату в итоге провела ____ в кассу ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» 15 000 рублей. А потом не платила, так как поняла, что Омукова В.В. ее обманывает. Тем самым ей причинен ущерб в размере 318 782 рубля, из которых ей возвращено только 30 000 рублей. При подписании договора купли-продажи земельного участка с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» она с правоустанавливающими документами на земельный участок не ознакамливалась, так как полностью верила словам Омуковой В.В. (т. 14 л.д. 244-248).

3 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО5 о приобретении земельного участка с кадастровым

номером 14:35:112003:5070 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский». Договором №А-2012/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО5 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО5 составляет 2 500 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения - 100 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т. 15 л.д. 50-55).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам, приказа № -ОД СОТ «Энергия» от ____ о возврате денежных средств ФИО5 за земельный участок и строительство, следует, что ФИО5 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 453 782 руб. (т. 15 л.д. 58, т. 31 л.д. 17-29).

Потерпевшая ФИО5 в ходе предварительного следствия показала, что октября 2010 года она познакомилась с Омуковой В.В., которая рассказала, что она является генеральным директором ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», рассказала о проекте строительства коттеджного поселка на 12 км. Покровского тракта, ее заинтересовал данный проект. ____ заранее договорившись о встрече с Омуковой В.В., пришла в офис ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в здании Утум+ по ____, встретила ее Омукова В.В., рассказала ей о строительстве коттеджного посёлка на Покровском тракте, говорила, что в собственности ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» имеются земельные участки, на которых будут возведены коттеджи, и предложила приобрести у нее земельный участок сперва в аренду с последующим выкупом. Она согласилась. Подписали договор об аренде земельного участка. За аренду земельного участка Омукова В.В. попросила у нее денежные средства в размере 13 600 рублей. Данную сумму она лично передала в руки Омуковой В.В. Далее, ____ в офисе ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», расположенном на ____ «А» она с Омуковой В.В. заключила договор купли-продажи земельного участка на сумму 250 000 рублей, также в этот же день заключила договор № А-2012/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно - бытовой инфраструктуры. В ходе беседы Омукова В.В. сказала ей, что она организует продажи земельных участков площадью 1 000 кв. м, по адресу: ____, Покровский тракт, 12 км, правая сторона, говорила, что земельные участки готовы для продажи, прошли межевание, кроме этого Омукова В.В. сказала, что земельные участки принадлежат ее личному предприятию - ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и никому другому. Про какие-либо обременения она ей не говорила, зная об этом, она бы не согласилась заключать договор купли-продажи земельного участка. В части категории продаваемых ею земельных участков она сказала, что земли пока что являются сельскохозяйственного назначения, но по ее инициативе проводится работа по переводу под ИЖС, делается это для последующего строительства коттеджного поселка, рассказывала про это так убедительно и с энтузиазмом, что она, поверив ей, согласилась. В целом об Омуковой В.В. у нее сложилось впечатление как об образованном, эрудированном и умеющем убеждать людей человеке. ____ она пришла в офис ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», расположенный по адресу: ____, чтобы оплатить за земельный участок, внесла наличными за земельный участок в размере 100 000 рублей. По договору № А-2012/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно - бытовой инфраструктуры она оплачивала ____ на сумму 300 000 рублей и 40 182 рублей, передала она наличными кассиру организации Чариной, она выдала квитанции к приходно-кассовому ордеру. После оплаты Омукова В.В. пригласила ее к себе в кабинет, там она рассказала, что начинается строительство дорог коттеджного посёлка, даже говорила, что материалы домов уже готовы на заводе в другом регионе, уже загружены и готовы к отправке в Якутск. И что для их перевозки нужны деньги, что нужно быстрее вносить взносы, также она рассказала, что получила нагрудной знак от Президента ФИО114 за хорошую работу в сфере строительства, и показала какой-то нагрудный знак.

К сроку - 2 квартал 2014 года, строительство не завершилось, съездили на участок. Участок был пуст, никаких работ по строительству не велось, даже какой-либо подготовки для строительства не было. ____ в офисе ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» подписала

соглашение о расторжении договора № А-2012/КП о совместной деятельности по возведению строений, согласно которой ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» согласен на возврат денежных средств в сумме 499 160, 20 рублей, в том числе начисленные проценты в размере 45 378,20 рублей в течении 7 (семи) банковских дней со дня подписания соглашения. Однако Омукова В.В. и работники ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» указанную в соглашении сумму ей не вернули. В результате незаконных, обманных действий со стороны Омуковой Василисы Викторовны ей причинен ущерб в размере 453 782 рублей (т. 15 л.д. 28-33).

Свидетель ФИО115 в ходе предварительного следствия показал, что он с супругой ФИО5 в июне 2012 года, предварительно созвонившись с Омуковой В.В., поехали в офис «СахаГидроЭнергоСтрой» по адресу: ____ А, супруга одна прошла в офис, где заключила с Омуковой В.В. два договора: один договор купли-продажи земельного участка, второй договор по возведению жилого дома. В августе 2013 года супруга оплатила в «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства за земельный участок в сумме 100000 рублей, в декабре 2013 года были переданы денежные средства в указанную организацию за строительство дома в сумме около 340000 рублей. В последующем, они с супругой решили поехать на земельный участок и посмотреть какие строительные работы ведутся на земельном участке, когда приехали на земельный участок, они увидели, что никакие работы не ведутся, земельный участок не огорожен. Они с супругой решили расторгнуть договор с Омуковой В.В., о чем ей сообщили, в последующем супруга подписала соглашение о расторжении договоров, заключенных с Омуковой В.В. Никто на данном земельном участке ничего не построил, денежные средства им не возвратил до настоящего времени (т.15 л.д. 83-86).

4 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО6 о приобретении земельного участка общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский». Договором №А-2012/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО6 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО6 составляет 2 500 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения - 100 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т. 15 л.д. 137-142).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам, акта сверки взаимных расчетов, ФИО6 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 775 000 руб. (т.15 л.д. 135, 149).

В судебном заседании потерпевшая ФИО6 показала, что знает ФИО153, та является родной сестрой ее бывшего мужа. В 2010 она взяла кредит для ФИО153 100 000 руб., т.к. та не могла выплатить кредит за свадьбу дочери. Через 2-3 года она встретила ФИО153 и спросила почему та не платит деньги за кредит, на что ФИО153 сказала, что даст ей землю. Договор в бумажном виде появился в 2012, она оплатила за участок 1000 кв.м. 150 000 руб. Договор на землю и на коттедж без гаража заключили в один день. Он был трехсторонний с ФИО153 и Заптуевым, она выбрала с самой маленькой квадратурой. Всего она должна была 2 500 000 руб., всего оплатила 770 000 руб. Потом ей ФИО52 сказал, что она мало платила и дальше не может платить и выкинул из СОТа. Она до сих пор платит кредиты, а земли и дома нет. Ущерб ей не возмещен, извинения подсудимая не приносила.

В связи с существенными противоречиями на основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ судом оглашены показания потерпевшей ФИО6, данные ею в ходе предварительного следствия. Так, из протокола допроса потерпевшей ФИО6 следует, что ФИО153 говорила, что продаваемый участок принадлежит ООО «СахаГидроЭнергоСтрой». Ущерб составляет 775 000 рублей (т. №).

Оглашенные показания потерпевшая ФИО6 подтвердила в полном объеме.

5 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО7 о приобретении земельного участка общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей (т. 12 л.д. 159).

Договором №/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО7 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО7 составляет 3 225 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения - 129 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т. 15 л.д. 162-167).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам, платежному поручению, ФИО7 оплатил ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 1050000 руб. (т. 12 л.д. 158-160, 161).

Потерпевший ФИО7 в ходе предварительного следствия показал, что в декабре 2010 г. он пришел в офис ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» по адресу: ____, офис № . Там его встретила Омукова Василиса Викторовна, руководитель ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», рассказала ему, что она продает земельные участки, полностью принадлежащие ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и на них в дальнейшем планирует строительство элитного коттеджного поселка по адресу: ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона, что продаваемые земельные участки размежеваны (разделены) на 1 000 кв.м. Если бы он знал, что земельные участки фактически не принадлежат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», находятся под обременением и не размежеваны, а имеют площадь 3 гектара, то он бы не согласился купить земельный участок и в дальнейшем ФИО87 на нем коттедж. Про вид земельного участка она ему сказала, что продаваемые ею участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения, но с ее стороны ведется усиленная работа по их переводу в земли населенных пунктов для ИЖС, что никаких препятствий не имеется, что когда они станут землями населенных пунктов, то цена за один земельный участок будет намного дороже. Она говорила так складно, уверенно, что он повелся на ее рекламу и решил купить земельный участок, чтобы в дальнейшем построить на нем коттедж. Затем, ____ в офисе ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» заключил с Омуковой В.В. договор № купли-продажи земельного участка от ____, цена договора составила 250 000 рублей, в данном договоре было указано, что продаваемое имущество никому не продано, не подарено, не заложено, не обременено правами третьих лиц, в споре и под запрещением (арестом) не состоит. После он внёс в кассу 250 000 рублей. Далее, в июне 2012 г. его пригласили в офис ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», который к тому времени располагался по адресу: ____, корпус 2 «а», для подписания договора на строительство коттеджа. Потом ____ в офисе ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» Омукова В.В. рассказала, что его коттедж будет располагаться на купленном им участке, что по ее инициативе создано СОТ «Энергия», которое будет заниматься контролем за ходом строительства коттеджного поселка и ему необходимо будет вступить в данное товарищество. Срок окончания строительства коттеджного поселка Омукова В.В. обозначила - 2 квартал 2014 года, но она сказала, что закончат даже раньше сроков, с опережением. После этого она дала ему на подпись договор №/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, цена договора составила 3 225 000 рублей. По условиям договора он оплатил 300 000 рублей, после 300 000 рублей, 200 000 рублей наличными. Таким образом, ему причинён ущерб на общую сумму 1 050 000 рублей (т. 12 ____).

6 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО8 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:8824 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 6 л.д.19).

Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО8 о приобретении земельного участка с кадастровым

номером 14:35:112003:5991 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 6 л.д. 20).

Договором №/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО8 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО8 составляет 2 925 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения - 117 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т. 6 л.д. 23-28).

Договором на выполнение проектных работ от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО8, согласно которому ФИО8 обязалась оплатить за выполнение проектных работ 31 605 руб. (т. 6 л.д. 31).

Договором №/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО8 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО8. составляет 1 989 250рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения – 79,57 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т.6 л.д. 43-48).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ФИО8 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 2 277 105 руб. (т. 6 л.д. 18-42).

В судебном заседании потерпевшая ФИО8 показала, что знает ФИО153 с 1984, в 2010 они встретились, где та рассказала, что будет ФИО87 коттеджный поселок по Покровскому тракту 12 км. ____ она в офисе по ____ заключила договор с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» о покупке 10 соток за 250 000 руб. Она платила частями по 50 000 руб. всегда наличными в кассу. Также в 2013-2014 она приобрела еще один участок за 250 000 руб. Потом она заключила договор о строительстве коттеджа, она выбрала самый маленький, меньше 100 кв.м. В 2013 сказали кто оплатит 30% от суммы договора останутся в списке, она оплатила. Общий ущерб составляет 2 277 105 руб., ущерб ей не возмещен, извинения подсудимая не приносила.

В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ судом оглашены показания потерпевшей ФИО8, данные ею в ходе предварительного следствия. Так, из протокола допроса потерпевшей ФИО8 следует, что ФИО153 рассказывала, что это будет образцово-показательный поселок, участок компактного проживания для определенного круга людей, что участок на праве собственности принадлежит ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» (т. 9 л.д. 5-8).

Оглашенные показания потерпевшая ФИО8 подтвердила в полном объеме.

7 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО9 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:5991 общей площадью 1500 кв.м., стоимостью 400 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 5 л.д. 45).

Договором №/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО9 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая

сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО9 составляет 3 700 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения - 148 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т. 5 л.д. 52-57).

Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО9 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:148832 общей площадью 500 кв.м., стоимостью 125 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 5 л.д. 46).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам с ____ по ____ ФИО9 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 2 303 650 рублей (т. 5 л.д. 45-50).

В судебном заседании представитель потерпевшего Новгородова М.И. показала, что ее младшая сестра ФИО9 скончалась ____, поэтому ей перешло это дело по наследству. Сестра ей рассказывала, что есть организация, которая будет ФИО87 коттеджи по Покровскому тракту, что купила там земельный участок. Также у нее остался черновик искового заявления о взыскании денежных средств, указано долг ФИО153 перед ее сестрой 2 260 000 руб.

В связи со смертью потерпевшей по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ судом оглашены показания потерпевшей ФИО9, данные ею в ходе предварительного следствия. Так, из протокола допроса потерпевшей ФИО9 следует, что при заключении договора ей говорили, что земля на Покровском тр. 12 км находится в собственности ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», что строительство будет завершено в краткие сроки, в течение 2 лет, до 2014 ____ землю говорили, что она имеет категорию сельхозназначения, но что будет переоформлена под ИЖС. ФИО153 рассказывала, что это будет образцово-показательный поселок, участок компактного проживания для определенного круга людей. Оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 2 303 650 рублей.

8 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО10 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:8824 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 14 л.д. 185).

Договором №/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО117 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО10 составляет 2 550 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения - 102 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т. 14 л.д. 193-198).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам, актам выполненных услуг, ФИО117 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 813 000 руб. (т. 14 л.д. 180-186, 190-191).

В судебном заседании потерпевшая ФИО117 показала, что в 2013 она по ____ заключила с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» договор купли-продажи земельного участка. Она купила 6 соток за 250 000 руб. Земли были сельхозназначения и должны были перевести. Также она по ____ заключила договор о строительстве коттеджа за 2 550 000 руб. В общей сложности оплатила 813 000 руб. Оплачивала наличными в кассу организации. Ущерб ей не возмещен, извинения подсудимая не приносила.

В связи с существенными противоречиями на основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ судом оглашены показания потерпевшей ФИО10, данные ею в ходе предварительного следствия.

Так, из протокола допроса потерпевшей ФИО10 следует, что заключила договор купли-продажи участка ____ и договор о строительстве коттеджа ____ (т. 14 л.д. 151-156).

Оглашенные показания потерпевшая ФИО117 подтвердила в полном объеме.

9 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО11 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:8824 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 5 л.д. 125).

Договором №/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО11 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО11 составляет 2 850 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения - 114 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т. 5 л.д. 126-131).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам с ____ по ____ ФИО11 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 700 000 рублей (т. 5 л.д. 141-149).

В судебном заседании потерпевшая ФИО11 показала, что в 2011-2012 через ФИО53 узнала о строительстве коттеджного поселка и обратилась в офис около НВК. Оформила кредит на 250 000 руб. и с этими деньгами сразу пошла туда, отдала на руки ФИО153. Заключили с ФИО153 договор купли-продажи земельного участка 10 соток. По условиям приобретения земельного участка должны были построить там коттедж. Затем заключили договор на строительство дома, она внесла предоплату 400 или 450 тыс. руб. Общая сумма ущерба у нее примерно 700 000 руб. Она обращалась в суд, ее иск был удовлетворен. До сих пор ущерб ей не возмещен.

В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ судом оглашены показания потерпевшей ФИО11, данные ею в ходе предварительного следствия. Так, из протокола допроса потерпевшей ФИО11 следует, что при заключении договора ей говорили, что земельный участок принадлежит ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» (т. 11 л.д. 4-8).

Оглашенные показания потерпевшая ФИО11 подтвердила в полном объеме.

10 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО12 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:5070 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 30 л.д. 228).

Договором №/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО12 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО12 составляет 2 850 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения - 114 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т.30 л.д. 228-255).

Потерпевшая ФИО12 в ходе предварительного следствия показала, что ____ в период времени с 9 часов до 18 часов она, находясь в офисе ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» заключила договор купли-продажи земельного участка по Покровскому тракту 12 км., стоимость участка 250 000 рублей, которые она оплатила. В начале июля 2012 года находясь

в офисе ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», расположенном на ____, с СОТ «Энергия» в лице председателя ФИО52 и ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице генерального директора Омуковой В.В. заключила трехсторонний договор о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно–бытовой инфраструктуры на приобретенном участке, расположенном на 12 км. Покровского тракта. При подписании договора как она помнит, присутствовал ФИО52, ФИО153, они подписали договор. Согласно договору, ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» должно было построить индивидуальный двухэтажный жилой дом «под ключ» общей проектной площадью 110 квадратных метров, срок строительства – до ____. Цена строительства оставило примерно 2 500 000 рублей. Омукова В.В. ей рассказала про коттеджный поселок, говорила, что он будет элитным, с развитой инфраструктурой, она правильно делает, что купила участок и собирается вложить деньги в коттеджный поселок. После заключения данного договора она частично оплатила первоначальный взнос от общей суммы строительства по договору в размере около 350 000 рублей. Далее, помнит, что в декабре 2013 года она, находясь в офисе ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» по адресу: ____, заключила договор на выполнение проектных работ по жилому дому, и по нему внесла в кассу ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» 36 066 рублей. Заключить его ей посоветовала Омукова В.В. сказав, что так нужно. После этого она оплачивала по трехстороннему договору 400 000 рублей, и по 15 000 рублей. В итоге за земельный участок она заплатила – 250 000 рублей, за проектные работы по дому – 36 066 рублей, за коттедж – 780 000 рублей, итого ей причинен ущерб в размере 1 066 066 рублей. По истечении двух-трех лет со дня заключения договоров, начала сомневаться в надежности организации ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», и потребовала расторжения договоров, тогда Омуковой В.В. под давлением того, что ее мошеннические действия могут выложить в СМИ, в прокуратуру, полицию, пришлось расторгнуть ее договоры, это было осенью 2015 года, деньги она ей вернула не сразу. Омукова В.В. просила не освещать в СМИ и не обращаться в правоохранительные органы. Ей вернули денежные средства в размере 700 000 рублей, а часть оставшихся суммы, обещала выдать через неделю, но до настоящего времени она ей не вернула (т. 15 л.д. 4-8).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам, ФИО12 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 1 066 066 руб. (т. 30 л.д. 228-255).

11 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО13 о приобретении земельного участка общей площадью 1250 кв.м., стоимостью 315 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т.12 л.д. 13).

Договором №/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО13 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО13 составляет 4 350 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения - 174 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т. 31 л.д. 66-104).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ФИО13 оплатил ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 1 620 000руб. (т. 12 л.д. 12, т. 30 л.д. 182-209).

В судебном заседании потерпевший ФИО13 показал, что ____ он заключил с ФИО153 договор о купле-продаже земельного участка по Покровскому тракту 12 км., оплатил 315 000 руб. ____ он заключил с ФИО153 договор о совместном строительстве двухэтажного жилья за 1 305 000 руб. и оплатил 30% от общей стоимости. До сих пор землю в собственность не оформили, денежные средства не вернули, обращался в судебном порядке, иск о взыскании удовлетворен, но не исполнен. Общая сумма ущерба составляет 1 620 000 руб.

В связи с существенными противоречиями на основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ судом оглашены показания потерпевшего ФИО13, данные им в ходе предварительного следствия. Так, из протокола допроса потерпевшего ФИО13 следует, что при заключении договора говорили, что земельный участок принадлежит на праве собственности ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» (т. 12 л.д. 4-7).

Оглашенные показания потерпевший ФИО13 подтвердил в полном объеме.

12 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО54 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:5070 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 5 л.д. 168).

Договором №/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО54 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО54 составляет 3 000 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения - 120 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т. 5 л.д. 158-163).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам с ____ по ____ ФИО54 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 1 600 000 рублей (т. 5 л.д. 169-176).

В судебном заседании представитель потерпевшего Макаров Б.В. показал, что его мать ФИО54 скончалась в октябре 2018, он ее представитель. Его мать в 2010 купила земельный участок 6 соток по Покровскому тракту 13 км. и выплачивала денежные средства за строительство дома, общая сумма ущерба примерно 1 300 000 руб. Дом не построен, деньги матери ему никто не возвращал.

В связи с существенными противоречиями на основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ судом оглашены показания представителя потерпевшего Макарова Б.В., данные им в ходе предварительного следствия. Так, из протокола допроса представителя потерпевшего Макарова Б.В. следует, что ущерб составляет 1 600 000 рублей (т. 11 л.д. 98-102).

Оглашенные показания представитель потерпевшего Макаров Б.В. подтвердил в полном объеме.

13 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО14 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:5070 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 16 л.д. 82).

Договором №/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО14 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО14 составляет 2 500 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения - 100 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т. 16 л.д. 83-88).

Договором №/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО14 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений

по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО14 составляет 3 726 250 рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения – 149,05 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т. 16 л.д. 92-97).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ФИО14 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 318 500 руб. (т. 16 л.д. 80-81).

Потерпевшая ФИО14 в ходе предварительного следствия показала, что ____ пришла в офис ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» по адресу: ____, с Омуковой В.В. заключила договор купли-продажи земельного участка, расположенного на территории СХПК «Хатасский», по цене 250 000 руб., в тот же день частично оплатила 160 000 рублей, часть оплатила ____ в размере 90 000 рублей. Во время встречи Омукова В.В. произвела на нее положительное впечатление, видно было, что она является руководителем солидной и серьезной фирмы. Также, ____ ее пригласили в офис ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и СОТ «Энергия» по ____, куда она подошла ____ и где она подписала трехсторонний договор о совместной деятельности по возведению строений, сооружений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры №/КП от ____ В тот же день ее включили в члены СОТ «Энергия», при этом она оплатила вступительные взносы на общую сумму 8 500 рублей. После она расплатилась по договору наличными денежными средствами ____ в размере 30 000 руб. Кроме того, ____ ей кем-то из представителей ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» либо СОТ «Энергия» было предложено заключить еще один дополнительный договор к договору № от ____, и тем самым, как она помнит, увеличили проектную площадь коттеджа на 149,05 м2, соответственно стоимость строительство дома изменилось, составило 3 726 250 рублей. Она расплатилась по указанному договору наличными денежными средствами ____ 30 000 руб. Начиная с марта 2011 г. по 2014 г. от одного до нескольких раз в год проводились общие собрания членов СОТ «Энергия», где выступали все те же лица, ФИО52, Омукова В.В., ставили их якобы в известность о том, как у них продвигаются земельные, разрешительные дела, переговоры с подрядчиками и поставщиками, где все время говорилось, что вот-вот начнется строительство, которое якобы напрямую зависело от хода застройки мкр. в ____. Действиями ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» ей причинен вред в общей сумме 318 500 руб. (т. 16 л.д. 53-58).

14 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО15 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:8824 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 11 л.д. 218).

Договором №/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО15 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО15 составляет 2 725 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения - 109 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т. 11 л.д. 219-224).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ФИО15 оплатил ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 280 000 руб. (т. 11 л.д. 227).

Потерпевший ФИО15 в ходе предварительного следствия показал, что в марте 2011 года от своей жены узнал, что ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в ____ РС(Я) ФИО87 частный дом с участком с вполне приемлемой ценой. Жена узнала об этом у своей сестры ФИО16. Это его заинтересовало, и он решил обратиться к руководству указанной организации. Так, ____, в рабочее время он прибыл к офису «СахаГидроЭнергоСтрой», который располагался по ____. В офисе он встретился с руководителем ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», которую звали Омукова Василиса Викторовна. Она ему предложила в коттеджном поселке участок с кадастровым номером № со строительством дома под ключ, расположенный на 12 км.

Покровского тракта в ____. Никаких документов о разрешении строительства она ему не предоставила. В этот же день, в рабочее время он с ФИО153 и с двумя женщинами, выехали на участок, который они ему предложили. Они прибыли по адресу 12 км. Покровского тракта в ____, в то время никаких строений в указанном участке не шло, только была чистая поляна. После чего они обратно отправились в офис ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», чтобы составить договор. В этот же день он заключил с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице генерального директора Омуковой В.В. договор купли-продажи вышеуказанного участка. И оплатил за участок денежные средства в размере 250 000 рублей наличными деньгами. Через пару месяцев летом 2011 года, он поехал посмотреть участок, купленный им у ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», и обнаружил, что там никакие работы по строительству дома не введутся. Он несколько раз подходил к ним в офис, и каждый раз сотрудники объясняли, что денег на строительство у них пока нет, но скоро будут. Летом 2012 года ему позвонили работники ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и сказали, чтобы он подошел к ним офис для заключения договора. ____ он подошел к офису ООО «СахаГидроЭнергоСтрой». Там он совместно с СОТ «Энергия» в лице председателя ФИО113 и с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице председателя Омуковой В.В. заключили договор о строительстве дома стоимостью 2 725 000 рублей. В этот день он оплатил только 30 000 рублей. До настоящего времени ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» дом так и не построен, деньги не вернули. Таким образом, действиями ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» ему причинен ущерб в размере 280 000 рублей (т. 11 л.д. 212-215).

15 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО16 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:8824 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 16 л.д. 205).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ФИО16 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 250 000 руб. (т. 16 л.д. 206).

Потерпевшая ФИО16 в ходе предварительного следствия показала, что в конце марта 2011 года узнала о том, что на 12 км. Покровского тракта ____ будет построен коттеджный поселок предприятием ООО «СахаГидроЭнергоСтрой». Про ООО «СахаГидроЭнергоСтрой». Руководителем общества была Омукова Василиса. ____ она заключила договор на сумму 250000 рублей на покупку земельного участка на 12 км. Покровского тракта, где должен был быть построен ее коттедж. Офис общества находился по ____ напротив здания биржи труда, там и заключала договор на покупку земельного участка. Сумму в размере 250 000 рублей она оплатила наличными деньгами. После договор был расторгнут, ей вернули 80 000 рублей. Таким образом, ей руководством общества причинен ущерб в сумме 170 000 рублей (т. 16 л.д. 182-184).

16 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО17 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:8824 общей площадью 1250 кв.м., стоимостью 320 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 12 л.д. 70).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ФИО17 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 328 500 руб. (т. 12 л.д. 100-101).

В судебном заседании потерпевшая ФИО17 показала, что от Адамовой ФИО74 и ФИО51 ей стало известно про проект, потом она с мужем поехали в офис по ____, там им про проект рассказал ФИО52, после заключили с и.о. директора ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» ФИО51 договор купли-продажи земельного участка 10 соток по Покровскому тракту рядом с Хатассами, оплатили 250 000 руб., через пару дней позвонил ФИО52 и они поменяли земельный участок на 12,5 соток, всего за участок заплатили 320 000 руб. Она знала, что это земли сельхозназначения, ждали решения городской думы о расширении городского округа и перехода под ИЖС. Позже подписали договор о строительстве коттеджа с СОТ, условием была предоплата 30% от суммы договора, для нее это было 1,5 млн. руб., но она не стала вносить эту сумму. В 2014 она получила письмо, что расторгают в связи с тем, что она не внесла предоплату. Она написала заявление о возврате

денег, ей вернули 150 000 руб., а ущерб 170 000 тыс. не возвращен. Земельный участок в собственность не был оформлен, строительство не начинали. В 2018 она обратилась в суд, но решение суда не исполнено.

В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ судом оглашены показания потерпевшей ФИО17, данные ею в ходе предварительного следствия. Так, из протокола допроса потерпевшей ФИО17 следует, что она оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» 328 500 рублей, из которых ей вернули 150 000 рублей (т. 12 л.д.42-47).

Оглашенные показания потерпевшая ФИО17 подтвердила в полном объеме.

17 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО18 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:8824 общей площадью 2000 кв.м., стоимостью 500 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т.14 л.д. 60).

Договором №/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО18 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО18 составляет 5 875 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения – 129 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т. 14 л.д. 62-67).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ФИО18 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 4 816 000 руб. (т. 14 л.д. 49-59).

В судебном заседании потерпевшая ФИО18 показала, что она заключила с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» договор купли-продажи земельного участка. Она купила 10 соток себе за 250 000 руб. и дала в долг другу мужа для покупки 10 соток, но он потом отказался и у нее стало 20 соток. Офис сначала находился на Халтурина, потом на Дежнева. ____ она заключила договор строительства коттеджа, общая стоимость была 5 млн. с чем-то, первый взнос 30% от суммы договора она внесла 1 700 000 руб., после ежемесячно оплачивала. Оплачивала всегда наличными в кассу. В общем она оплатила 4 816 000 руб., в 2016 она решила расторгнуть и попросила вернуть ей деньги, но ущерб ей не возмещен.

18 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО19 о приобретении земельного участка общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 11 л.д. 120).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ФИО19 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 250 000 руб. (т. 11 л.д. 121).

Потерпевшая ФИО19 в ходе предварительного следствия показала, что заключила договор купли-продажи земельного участка № от ____ с фирмой ФИО153 - ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», земельный участок на Покровском тр. 12 км., в тот же день она передала бухгалтеру – кассиру ФИО123 деньги в размере 250 000 руб. по ПКО №, говорили, что скоро произойдет оформление земли на ее имя. Потом осенью работники офиса стали говорить, что не могут пока оформить землю в ее собственность, что сначала нужно построить там коттедж силами этой фирмы, типа выбирай коттедж из типовых коттеджей, а они построят, и подрядчик у них для этого уже есть. Она возмутилась, что ей навязывают строительство, и только после этого могут передать в собственность землю. Ей все это показалось странным, она стала просить возврата денег за участок, обращалась с этим вопросом к ФИО153, ФИО52, но те отказывали, говоря, что на возврат нет денег, после она поняла, что ее просто обманули, в договоре указано, что она якобы получила участок, а на самом деле не получала его, и регистрировать в собственность на ее имя этот участок никто

не собирался. Она неоднократно ходила к ним в офис за деньгами, вложенными в покупку участка, но безуспешно, так как от нее просто отмахивались, говоря, чтобы она обращалась в суд и так далее. Когда она покупала участок ей поясняли, что земли много, приводите своих знакомых (т. 11 л.д.112-115).

19 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО20 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:8824 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 17 л.д. 168).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ФИО20 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 250 000 руб. (т. 17 л.д. 167).

В судебном заседании потерпевшая ФИО20 показала, что по ____ ____ заключила договор купли-продажи участка 10 соток за 250 000 руб. Договор от имени ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» подписал ФИО52. Спустя год она подала в суд, там договор сочли недействительным и она заключила мировое соглашение в декабре 2012, но ущерб ей не возмещен, извинения подсудимая не приносила.

20 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО21 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:8824 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 9 л.д. 273).

Договором № А-2012/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО21 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО21 составляет 6 350 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения - 254 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т. 9 л.д. 267-272).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ФИО21 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 383 000 руб. (т.8 л.д.101-109).

В судебном заседании потерпевшая ФИО21 показала, что от своей родственницы узнала, что продают участки на Покровском тракте. ____ в офисе она заключила договор с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» о купле-продаже земельного участка 10 соток №. Внесла 100 000 руб. в день заключения договора и через неделю ____ внесла 150 000 руб. Офис находился по адресу ____ на 2 этаже. Через год ____ в офисе она заключила трехсторонний договор на строительство коттеджа №А2012КП с ФИО153 и Заптуевым, общая площадь 254 кв.м. вместе с гаражом на сумму 6 350 000 руб. Первоначально необходимо было оплатить 30% от суммы договора. ____ она в последний раз оплачивала, потом написала на возврат денег, но ни рубля не получила. Ей причинен ущерб в размере 363 000 руб.

В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ судом оглашены показания потерпевшей ФИО21, данные ею в ходе предварительного следствия. Так, из протокола допроса потерпевшей ФИО21 следует, что ущерб составляет 500 000 рублей (т. 9 л.д. 234-236).

Оглашенные показания потерпевшая ФИО21 подтвердила в полном объеме, пояснила, что фактически оплатила 500 00 руб., но квитанции найти не может, поэтому в суде сказала, что ущерб 363 000 руб.

21 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО119 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:5991 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский».

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ФИО119 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 250 000 руб. (т. 33 л.д. 151-255).

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №1 показала, что через сарафанное радио узнала, что продают участки на Покровском тракте, где-то в июне 2011 она заключила договор с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» по ____, деньги вносила там же в кассу, ей выдали приходный ордер. За 10 соток она отдала 250 000 руб., оплатила в тот же день, спустя год она потребовала возврата денег и ей вернули деньги.

22 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и Потерпевший № 2 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:8824 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 5 л.д. 196).

Договором №/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО75 Н.П. и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для Потерпевший № 2 составляет 4 000 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения - 160 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т. 5 л.д. 188-193).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам с ____ по ____ ФИО75 Н.П. оплатил ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 958 500 рублей (т. 5 л.д. 197).

В судебном заседании потерпевший ФИО75 Н.П. показал, что в 2011 заключил договор в офисе по Халтурина-Дзержинского. За земельный участок он оплатил 250 000 руб., потом за строительство коттеджа 700 000 руб. Оплату всегда вносил в кассу в офисе наличными. Ущерб ему не возмещен. Плохо помнит некоторые моменты, поскольку у него был инсульт.

В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ судом оглашены показания потерпевшего Потерпевший №2, данные им в ходе предварительного следствия. Так, из протокола допроса потерпевшего Потерпевший №2 следует, что общая сумма ущерба составляет 958 500 руб., при заключении договора ФИО153 говорила, что участок принадлежит ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на праве собственности (т. 9 л.д. 83-86).

Оглашенные показания потерпевший ФИО75 Н.П. подтвердил в полном объеме.

23 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО23 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:8824 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 11 л.д. 156).

Договором №/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО78 И.С., принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО23 составляет 3 090 000 рублей, срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т 11 л.д. 166-170).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам, платежному поручению, акту сверок взаимных расчетов, справки из банка «Таатта», ФИО78 И.С. оплатил ООО

«СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 1422 222 руб. (т. 11 л.д. 160-164, т. 33 л.д. 36-126, т. 23 л.д. 28-38, 39-147, 148-160, 161-162).

В судебном заседании потерпевший ФИО78 И.С. показал, что примерно в 2012 узнал, что ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» ФИО87 коттеджный поселок по Покровскому тракту. Он заключил с ФИО153 договор купли-продажи земельного участка 10 соток и оплатил сразу за участок наличными 250 000 руб. Также заключил договор на строительство коттеджа за 2 с чем-то млн. руб. Сначала он платил ежемесячно по 50 000 руб., затем по 30 000 руб. Он подавал иск в суд, чтобы расторгли договор и иск удовлетворили на 1 400 000 руб.

В связи с существенными противоречиями на основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ судом оглашены показания потерпевшего ФИО23, данные им в ходе предварительного следствия. Так, из протокола допроса потерпевшего ФИО23 следует, что ВООО «СахаГидроЭнергоСтрой» говорили, что участок принадлежит ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» (т. 11 л.д. 152).

Оглашенные показания потерпевший ФИО78 И.С. подтвердил в полном объеме, пояснил, что некоторые моменты мог забыть по истечению времени.

24 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО24 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:8824 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 13 л.д. 189).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ФИО24 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 250 000 руб. (т. 13 л.д. 190).

В судебном заседании потерпевшая ФИО24 показала, что в конце июня 2011 от коллеги узнала о строительстве коттеджного поселка на Покровском тракте. ____ она заключила договор о купле-продаже земельного участка 10 соток за 250 000 руб. с последующим строительством коттеджа на участке. В день заключения договора она дала 50 000 руб., 06 июля 200 000 руб. В договоре было написано, что это земли сельхозназначения, на котором будет строительство жилья для персонала. Сказали, что ведутся переговоры и через пару месяцев каждому дадут документ на землю, но никаких документов в итоге не дали. Через год сотрудники организации потребовали еще 500 000 руб. для подведения коммуникации к поселку, но она не заплатила и потребовала вернуть деньги. В 2012 ей вернули оплаченные 250 000 руб. При этом говорили, что земельный участок на праве собственности принадлежит ООО «СахаГидроЭнергоСтрой».

25 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО25 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:8824 общей площадью 1500 кв.м., стоимостью 400 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 17 л.д. 22).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ФИО25 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 400 000 руб. (т. 17 л.д. 21).

Потерпевшая ФИО25 в ходе предварительного следствия показала, что примерно ____ в рабочее время, она приехала в офис ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» по адресу: ____ «А», узнала про строительство коттеджного поселка на Покровском тр. 12 км. ____. ____ приехала в офис Общества и заключила договор купли-продажи земельного участка № от ____, из которого следовало, что она покупает земельный участок площадью 1500 м2 за 400 000 рублей, и она внесла в кассу Общества эту сумму. В договоре она расписалась сама лично, со стороны Общества договор был подписан генеральным директором Омуковой Василисой Викторовной. С момента заключения договора ее несколько раз приглашали на общие собрания. На собраниях говорилось также о том, что будет дачный кооператив – СОТ для решения вопросов по свету, газу, воде, и прочих общих вопросов. Таким образом ей причинен материальный ущерб в размере 400 000 рублей (т.17 л.д. 4-8).

26 Договором купли-продажи земельного участка от ____ между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО26 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:8824 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 15 л.д. 104).

Протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от ____, в ходе которого осмотрены документы, в том числе расходный кассовый ордер № от ____ на сумму 100 000 руб.; расходный кассовый ордер № от ____ на сумму 50 000 руб. (том 30, л.д. 182-209).

Протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от ____, в ходе которого осмотрены документы, в том числе расходный кассовый ордер» № от ____ на сумму 100 000 руб. (том 33, л.д. 151-255)

Потерпевший ФИО26 в ходе предварительного следствия показал, что ____ в офисе ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» по адресу: ____ «А» заключил договор о приобретении земельного участка и оплатил 250 000 рублей, договор был уже подписан Генеральным директором ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» Омуковой В.В., также стоял оттиск печати данной организации. Согласно заключенного им договора он купил земельный участок с кадастровым номером 14:35:112003:8824, общей площадью 1000 кв. м., расположенный на территории СХПК «Хатасский». Когда он подписывал договор, особого внимания не обратил, что указано сельскохозяйственное назначение земли. В течение года участок не был оформлен на его имя, тогда он решил расторгнуть договор и ____ обратно получил свои деньги в размере 250 000 рублей (т. 15 л.д. 90-93).

27 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО27 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:8824 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 10 л.д. 240).

Договором №/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО27 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО27 составляет 4 150 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения - 166 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т. 10 л.д. 241-246).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ФИО27 оплатил ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 1 708 000 руб. (т.8 л.д.46-70).

В судебном заседании потерпевший ФИО27 показал, что ____ в период времени с 14:00 до 16:00 по адресу ____ он заключил договор купли-продажи 10 соток на сумму 250 000 руб. с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой». При заключении договора присутствовал ФИО52. Сначала он внес 200 000 руб., а 50 000 руб. в течение месяца. Номер участка был 12, потом поменяли номер, но объяснили, что участок тот же, изменилась нумерация. Ему сказали через год в 2012 уже заедете. В 2011-2012 он заключил договор о возведении коттеджа, стоимость коттеджа составляла 4 150 000 руб. Сказали кто оплатит 30% от суммы договора останутся в списке и он внес 1 693 000 руб. Деньги вносил наличными в кассу, давали приходные кассовые ордера. Несколько раз выезжал на участок, там ничего не было, работы не велись. У них была группа в Ватсапе, он туда написал, что за внесенные деньги можно было бы возвести фундамент, за что его исключили из группы и с тех пор он перестал оплачивать. При заключении договора ему было известно, что это сельхозугодия, но поясняли, что оформляют на ИЖС. Договор на проектные работы заключал, оплатил 39 000 руб. Также подавал иск в суд, иск был удовлетворён, но ущерб не возмещен по сей день.

28 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО28 о приобретении земельного участка с кадастровым

номером 14:35:112003:8824 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский».

Протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от ____, в ходе которого осмотрены документы, в том числе расходные кассовые ордеры ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» от ____, ____ на общую сумму 250 000 рублей от ФИО28 (том 33, л.д. 151-255).

В судебном заседании потерпевший ФИО28 показал, что в 2011 от родственника узнал о продаже земельный участков, пришел на презентацию в офис на пересечении Дзержинского и Кальвица. Там подписали договор о приобретении земельного участка 8-10 соток по Покровскому тракту 12 км. Сказали, что земли сельхозназначения, но в процессе переоформления под ИЖС. Он оплатил 300 000 руб. После начали менять условия, что другое электричество и стоимость другая, ему показалось это подозрительным и он написал заявление о возврате средств, ему вернули все в полном объеме.

29 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО29 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:8824 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский».

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ФИО29 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 258 500 рублей (т. 13 л.д. 158-160).

В судебном заседании потерпевшая ФИО29 показала, что узнала о проекте от бывшей однокурсницы ФИО19 где-то летом-осенью 2010. Через несколько дней ФИО19 пригласила ее на общее собрание ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» по ____ какое-то время она заключила договор о приобретении земельного участка 10 соток по Покровскому тракту 12 км., оплатила 250 000 руб. Земельный участок был выкуплен ФИО153 и должны были оформить на них, работали с мэрией. Через год пригласили обсудить вопросы строительства и внести задаток на проектную деятельностью 3-5 тыс. руб., она внесла. За дом она вкладывать не стала, потому что очень долго шли переговоры в Москве. После написала заявление о возврате денег, до сих пор ущерб не оплачен.

В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ судом оглашены показания потерпевшей ФИО29, данные ею в ходе предварительного следствия. Так, из протокола допроса потерпевшей ФИО29 следует, что она внесла в кассу ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» 258 500 рублей (т. 13 л.д. 138-143).

Оглашенные показания потерпевшая ФИО29 подтвердила в полном объеме.

30 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО30 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:8824 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский».

Протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от ____, в ходе которого осмотрены документы, в том числе расходный кассовый ордер № от ____ на сумму 110000руб., расходный кассовый ордер от ____ на сумму 40000 руб., расходный кассовый ордер № от ____ на сумму 50000 руб., расходный кассовый ордер № от ____ на сумму 50000 руб., о том, что ФИО30 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 250 000 рублей. (т. 30, л.д. 182-209).

Потерпевшая ФИО30 в ходе предварительного следствия показала, что в ноябре 2011 года узнала о строительстве коттеджного поселка, расположенного на Покровском тракте, 12 км в ____, который планировало построить предприятие ООО «СахаГидроЭнергоСтрой». Сходила в офис ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», расположенный по адресу: ____ «А» и заключила договор купли-продажи земельного участка, оплатила 250 000 рублей. На

протяжении шести месяцев, после того, как она заключила договор купли-продажи земельного участка по Покровскому тракту, 12 км, земельный участок в собственность ей ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» не оформили. Через некоторое время примерно через 6 месяцев после подписания договора купли-продажи земельного участка, ей позвонила женщина, представилась работником ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», и предложила заключить договор о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры на приобретенном земельном участке, расположенном на 12-м километре Покровского тракта ____, но она отказалась. После она пришла в офис, расположенный по адресу: ____, чтобы расторгнуть договор купли-продажи земельного участка. В итоге в июле 2013 г. ей полностью возвратили деньги в размере 250 000 рублей (т. 15 л.д. 235-238).

31 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО31 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:8824 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский».

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____, в ходе которого осмотрены документы, в том числе расходный кассовый ордер № от ____ на сумму 100 000 руб., расходный кассовый ордер № от ____ на сумму 135 000 руб., о том, что общей сумме ФИО31 оплатил ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» 235 000 руб. (том 7, л.д. 200, 216, том 8 л.д. 244-267, 268-332).

Потерпевший ФИО31 в ходе предварительного следствия показал, что в ____ по адресу: ____, заключил договор купли-продажи земельного участка с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», по условиям которого он передал 235 000 рублей наличным способом. Согласно заключенному им договору приобрел у ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» земельный участок с общей площадью 1000 кв.м., расположенный на территории СХПК «Хатасский», указанный в договоре земельный участок со слов ФИО52 принадлежал ООО «СахаГидроЭнергоСтрой». Примерно ____, расторгнул договор купли-продажи земельного участка и получил обратно свои деньги (т. 15 л.д. 15-21).

32 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО32 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:8824 общей площадью 1500 кв.м., стоимостью 400 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский».

Протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от ____, в ходе которого осмотрены документы, в том числе расходный кассовый ордер № от ____ на сумму 100 000 руб. (том 30, л.д. 182-209).

Протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от ____, в ходе которого осмотрены документы, в том числе расходный кассовый ордер № от ____, на сумму 300 000 руб. (том 33, л.д. 36-126).

Из которых следует, что ФИО32 оплатил ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 400 000 руб.

В судебном заседании потерпевший ФИО32 показал, что лет 6-7 назад от ФИО52 узнал, что строится коттеджный поселок в Хатассах. Он заключил договор с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на приобретение земельного участка 10 соток и строительства дома, заплатил в кассу 400 000 руб., должны были оформить в собственность, но не оформляли, примерно через полтора года он решил выйти и вернуть себе деньги и в течение двух лет частями он вернул деньги в полном объеме.

33 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО120 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:8824 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский».

Протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от ____, в ходе которого осмотрены документы, в том числе расходный кассовый ордер № от ____ на сумму 18 000 руб., расходный кассовый ордер № от ____ на сумму 50 000 руб., расходный кассовый ордер № от ____ на сумму 40 000 руб., расходный кассовый ордер № от ____ на сумму 50 000 руб., расходный кассовый ордер № от ____ на сумму 50 000 руб. (том 30, л.д. 182-209)

Протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от ____, в ходе которого осмотрены документы, в том числе расходный кассовый ордер» № от ____ на сумму 50 000 руб. (том 33, л.д. 151-255)

Из которых следует, что ФИО33 оплатил ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 258 500 000 руб.

В судебном заседании потерпевший ФИО33 показал, что примерно в 2010-2012 в офисе по ____ с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» заключил договор о купле-продаже земельного участка по Покровскому тракту за 250 000 руб. Говорили, что они полностью выкупили данные участки, что участки принадлежат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой». Потом через месяца 3 он сходил в офис, сказал, что хочет расторгнуть договор и ему частями вернули вложенные деньги, т.е. ущерб ему в полном объеме возмещен, претензий к ФИО153 он не имеет.

34 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО34 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:5070 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 13 л.д. 130).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ФИО34 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 125 000 руб. (т. 13 л.д. 129).

В судебном заседании потерпевшая ФИО34 показала, что в 2008-2010 дала 100 000 руб. ФИО52, видела расписку. Обещали участок по Покровскому тракту и в перспективе дом. Земельный участок ей не передан, дом не построен. Она хотела вернуть деньги, ходила в офис по Дежнева, но ей ничего не вернули.

В связи с существенными противоречиями на основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ судом оглашены показания потерпевшей ФИО34, данные ею в ходе предварительного следствия. Так, из протокола допроса потерпевшей ФИО34 следует, что ущерб составляет 125 000 рублей (т. 13 л.д. 113-117).

Оглашенные показания потерпевшая ФИО34 подтвердила в полном объеме.

35 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО35 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:8824 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 13 л.д. 62).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ФИО35 оплатил ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 250 000 рублей (т. 13 л.д. 61).

В судебном заседании потерпевший ФИО35 показал, что в 2012 заключил договор с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» о приобретении земельного участка 12 соток по Покровскому тракту 10-12 км. за постом ГАИ за 250 000 руб. Договор был подписан ФИО153, деньги он оплатил в кассу. Примерно через год он отказался от участка, поскольку участок на него не оформили, и ему частями вернули денежные средства. Им говорили, что это сельхозугодия и решается вопрос о переводе, потом проведут межевание и выдадут документы.

36 Договором купли-продажи земельного участка от ____, между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО36 о приобретении земельного участка с кадастровым

номером 14:35:112003:8824 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т.5 л.д.17).

Договором №/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО36 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО36 составляет 2 500 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения - 100 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т. 5 л.д. 9-16).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам с ____ по ____ ФИО36 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 1 135 340 рублей (т. 5 л.д. 5-8)

В судебном заседании потерпевшая ФИО36 показала, что по ____ ____ заключила договор купли-продажи земельного участка по Покровскому тракту, 10 соток за 250 000 руб. ФИО153 при заключении договора не было, подписанный договор отдали позже. Оплачивала наличными в офисе в кассу. ____ заключили трехсторонний договор с Заптуевым и ФИО153 на строительство коттеджа, она выбрала самый маленький 100 кв.м. Всего она оплатила 1 135 340 руб., ущерб ей не возвращен.

37 Договором купли-продажи земельного участка от ____ между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО37 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:8824 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский».

Протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от ____, в ходе которого осмотрены документы, в том числе расходный кассовый ордер ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» о том, что ФИО37 оплатила 250 000 рублей. (т. 33 л.д. 151-255).

В судебном заседании потерпевшая ФИО37 показала, что ФИО52 ей рассказал про строительство домов по Покровскому тракту. В 2011 она заключила договор о приобретении земельного участка 10 соток за 250 000 руб., внесла деньги. Сказали, что участок сельхозземли и будут переводить. Весной-летом 2012 она решила забрать деньги, ей все вернули.

38 Договором купли-продажи земельного участка от ____ между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО38 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:8824 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский».

Протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от ____, в ходе которого осмотрены документы, в том числе расходный кассовый ордер ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» от ____, что от ФИО38 оплатил 250 000 рублей. (том 33 л.д. 151-255).

В судебном заседании потерпевший ФИО38 показал, что лет 10 назад приобрел земельный участок по Покровскому тракту 13 км. за 250 000 руб. Название организации не помнит, офис находился по ____. После заключения договора и оплаты он съездил посмотрел участок, примерно через год решил, что ФИО87 дом не будет. За этот год земельный участок в собственность ему не оформили. После отказа ему вернули полную сумму денег в течение месяца.

В связи с существенными противоречиями на основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ судом оглашены показания потерпевшего ФИО38, данные им в ходе предварительного следствия. Так, из протокола допроса потерпевшего ФИО38 следует, что когда продавали участок

говорили, что он в собственности ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», договор был подписан Омуковой В.В. (т. 17 л.д. 39-41).

Оглашенные показания потерпевший ФИО38 подтвердил в полном объеме.

39 Договором купли-продажи земельного участка от ____ между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО39 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:5991 общей площадью 1500 кв.м., стоимостью 400 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т.6 л.д.119).

Договором №/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО39 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО39 составляет 3 525 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения - 141 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т. 6 л.д. 122-127).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ФИО39 оплатил ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 1 418 750 рублей (т. 6 л.д. 134-135, 148).

В судебном заседании потерпевший ФИО39 показал, что в июле 2011 через племянника ФИО35 узнал, что продают участки на Покровском тракте, его племянник и брат жены также приобрели там участки. ____ он приобрёл 15 соток за 350 000 руб. Оплачивал всегда наличными в офисе, там ему выдавали ордер. Также заключал договор о строительстве коттеджа, присутствовал ФИО52. В последний раз оплатил в конце 2014 или 2015. Всего оплатил 1 418 750 руб. Ущерб не возмещен.

40 Договором купли-продажи земельного участка от ____ между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО40 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:5070 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т.17 л.д.51).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ФИО40 оплатил ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 250 000 руб. (т. 17 л.д. 53).

В судебном заседании потерпевший ФИО40 показал, что лет 7 назад заключил с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице ФИО153 договор о приобретении земельного участка 6-10 соток по Покровскому тракту, пришел в офис рядом с ____. 250 000 руб. оплатил сразу в кассе, ему выдали квитанцию. Он знал, что это были сельхозугодия, которые должны перевести под ИЖС. До постройки дома не дошли. Ущерб ему не возмещен, земельный участок он не получил.

41 Договором купли-продажи земельного участка от ____ между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО41 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:5991 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 12 л.д. 204).

Договором №/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО41 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО41 составляет 3 750 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения – 150 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т. 12 л.д. 206-211).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ФИО41 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 1 664 000 руб. (т. 12 л.д. 205, 218-223).

В судебном заседании потерпевшая ФИО41 показала, что узнала от Свидетель №4, что ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» ФИО87 коттеджный поселок по Покровскому тракту 16 км. ____ она у ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» приобрела земельный участок за 250 000 руб., заключила договор с ФИО153. Ей говорили, что это сельхозугодия, но работают с мэрией, чтобы перевести земли на ИЖС. ____ заключила договор с ФИО153 на строительство коттеджа на сумму 3 750 000 руб. Первоначальный взнос она оплатила наличными сразу 320 000 руб. Всего ущерб ей причинен на сумму 1 664 000 руб. Она выезжала на участок, там работы не проводились, было пустое поле. ____ она расторгла договор и ФИО153 сказала, что вернет деньги, но до сих пор ей ущерб не возмещен.

42 Договором купли-продажи земельного участка от ____ между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО42 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:8824 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский».

Протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от ____, в ходе которого осмотрены документы, в том числе приходный кассовый ордер № от ____, на сумму 250 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ____ на сумму 250 000 рублей. Из которых следует, что ФИО42 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» 250 000 рублей (том 33 л.д. 151-255).

Потерпевшая ФИО42 в ходе предварительного следствия показала, что в начале ноябре 2011 года ей стало известно о том, что продаются земельные участки, расположенные по Покровскому тракту, 12 км. ____, реализацией занимается ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» по адресу: ____. После она заключила с данной организацией договор купли-продажи земельного участка за 250 000 рублей, после оплатили данную сумму. Далее, она больше не занималась земельным участком, занимался муж. Муж звонил в ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», но те не дали утвердительного ответа на какой стадии оформления находится участок и всё время говорили ждать. Тогда она приняла решение расторгнуть договор и вернуть деньги, после этого им вернули их деньги в размере 250 000 рублей (т. 17 л.д. 216-219).

43 Договором купли-продажи земельного участка от ____ между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО43 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:8824 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 6 л.д. 151).

Договором №/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО43 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО43 составляет 2 525 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения - 166 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т. 6 л.д. 138-143).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам с ____ по ____ ФИО43 оплатил ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 1 298 350 рублей (т. 5 л.д. 148-156).

Потерпевший ФИО43 в ходе предварительного следствия показала, что он узнал от своего знакомого ФИО39, о том, что будет производиться строительство домов в коттеджном поселке на Покровском тракте 12 км. ____. Денежные средства на долевое строительство он копил в течение жизни, после чего решил вложиться в строительство дома. Для этого он передавал ФИО39 частями денежные средства наличными по 500 000 рублей, по 300 000

рублей и т.д., всего он передал ему денежные средства на общую сумму 1 298 350 рублей. Данные деньги ФИО39 вносил в кассу ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», а чеки об оплате он собирал и хранил у себя. В результате мошеннических действий руководителей ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» ему причинен материальный ущерб на сумму 1 298 350 рублей (т. 11 л.д. 87-89)

44 Договором купли-продажи земельного участка от ____ между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО44 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:8824 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский».

Протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от ____, в ходе которого осмотрены документы, в том числе приходный кассовый ордер № от ____ на сумму 180 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ____ на сумму 70 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ____ на сумму 50 000 рублей (том 33 л.д. 151-255).

Протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от ____, в ходе которого осмотрены документы, в том числе расходный кассовый ордер № от ____, на сумму 100 000 рублей; расходный кассовый ордер № (без номера) от ____, на сумму 50 000 рублей. (том 33 л.д. 36-126).

Из которых следует, что ФИО44 оплатил ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» 250 000 рублей.

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО44 – Туйманова Е.Н. показала, что она является бывшей супругой ФИО38, предложила своему отцу ФИО44 приобрести участок в качестве вложения. В договоре было указано, что земли сельхозназначения, но должны были переоформить вид использования. Земельный участок приобрели за 250 000 руб. в офисе по Халтурина или Дзержинского. Земли в собственность не оформляли и примерно через год на семейном совете решили расторгнуть договора, деньги в полном объеме вернули в течение месяца.

В связи с существенными противоречиями на основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ судом оглашены показания представителя потерпевшего ФИО44 – Туймановой Е.Н., данные ею в ходе предварительного следствия. Так, из протокола допроса представителя потерпевшего ФИО44 – Туймановой Е.Н. следует, что если бы ей не вернули деньги, то ущерб был бы значительным, что было бы мошенничество (т. 17 л.д. 193-197, 204-206).

Оглашенные показания представитель потерпевшего ФИО44 – Туйманова Е.Н. не подтвердила в части мошеннических действий, они не признают себя потерпевшими, поскольку ущерб возмещен и претензий к ФИО153 они не имеют.

45 Договором купли-продажи земельного участка от ____ между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО45 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:5991 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 13 л.д. 24).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ФИО45 оплатил ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 250 000 руб. (т. 13 л.д. 23).

Потерпевший ФИО45 в ходе предварительного следствия показал, что в начале 2012 года он узнал о строительстве коттеджного поселка, расположенного на Покровском тракте, 12 км в ____, который планировало построить предприятие ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в достаточно в короткие сроки примерно за 2-3 года. Данная организация была расположена по адресу: ____. ____ он пришёл в данное предприятие и заключил договор купли- продажи земельного участка с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», по условиям котором он передал 250 000 рублей наличным способом, а ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в свою очередь обязались передать ему земельный участок общей площадью 1 000 кв. м., расположенный на территории СХПК «Хатасский». Когда он подписывал договор, ему стало известно, что директором ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» является Омукова В.В. Когда он подписывал

договор, то читал и обратил внимание, что указано сельскохозяйственное назначение земли, на счёт данного пункта он спрашивал у сотрудников предприятия и ему объяснили, что занимаются данным вопросом на счёт перевода из земель сельскохозяйственного назначения на земли, предназначенные для строительства индивидуальных жилых домов. После подписания договора купли-продажи земельного участка, он спрашивал, когда будет данный земельный участок оформлен в его собственность, на что получал ответ, что скоро. После ФИО153 объясняла, что пока земля не переведена из земель сельхозназначения на ИЖС, она не может ее зарегистрировать за ним, после он стал понимать, что Омукова В.В. хочет обмануть, в связи с чем решил вернуть его вложенные за приобретение земельного участка деньги в сумме 250 000 рублей, которые ему потом вернули в 2015 году, когда он пригрозил, что обратится в суд. На момент заключения договора купли-продажи земельного участка, он думал, что он принадлежит ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», так как в договоре был указан продавец ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ссылка на свидетельство о государственной регистрации права собственности (т. 13 л.д. 3-7).

46 Договором купли-продажи земельного участка от ____ между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО46 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:5070 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 17 л.д. 87).

Договором №/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО46 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО46 составляет 3 350 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения – 134 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т.17 л.д. 93-98).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ФИО46 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 888 633 руб. 50 коп. (т. 17 л.д. 86-88-89, 106).

Потерпевшая ФИО46 в ходе предварительного следствия показала, что ____ они с мужем вместе приехали в офис ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и заключили договор купли-продажи земельного участка по Покровскому тракту, 12 км., площадью 1 000 квадратных метров, в этот же день за участок оплатили 250 000 рублей. Далее ____ пригласили ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и в тот же день в офисе Общества подписала договор №/КП о совместной деятельности по возведению строений, сооружений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры, на общую сумму 3 350 000 рублей. ____ её муж без неё съездил и оплатил 200 000 рублей. ____ в размере 396 039,50 рублей, ____ оплатил в размере 42 594 рублей. Позже, примерно в мае 2015 года ей стало известно по интернету на сайте «якт.ру», что ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» является мошеннической организацией. Она поняла, что деньги ей уже никто не вернет. Действиями руководства ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» ей причинен ущерб на общую сумму: 888 633,50 рублей (т. 17 л.д. 61-64).

47 Договором купли-продажи земельного участка от ____ между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО122 о приобретении земельного участка общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 30 л.д. 228-255).

Договором №/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО122 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО122 составляет 3 450 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр

общей площади строения - 138 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т. 31 л.д. 30-65).

Протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от ____, в ходе которого осмотрены документы, в том числе приходный кассовый ордер № от ____ на сумму 250000 руб.; приходный кассовый ордер № от ____ на сумму 180000 руб., приходный кассовый ордер № от ____ на сумму 150000 руб., расходный кассовый ордер № от ____ на сумму 160000 руб., расходный кассовый ордер № от ____ на сумму 90000 руб. (том 30, л.д. 228-255)

Протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от ____, в ходе которого осмотрены документы, в том числе Возвраты денежных средств по заявлениям (без суда) на ____, согласно которому перечислены кредиторы: ФИО122 – 383 000,00. (том 33, л.д. 36-126)

Из которых следует, что ФИО122 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» 680 000 рублей.

Потерпевшая ФИО122 в ходе предварительного следствия показала, что ____ она в офисе ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» с руководителем Общества Омуковой В.В. заключила договор купли-продажи земельного участка площадью 1000 м2 на территории СХПК «Хатасский» по Покровскому тр. 12 км, по цене 250 000 руб. Договор при ней подписала Омуковой В.В. В этот же день она передала в кассу ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» 250 000 рублей наличными. Далее ____ ее пригласили в офис ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и СОТ «Энергия» по ____»А», где ей дали на подпись трехсторонний договор о совместной деятельности по возведению строений, сооружений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры № /КП от ____, строение коттеджа и гаража общей площадью 138 м2, общая стоимость строительства коттеджа составила 3 450 000 рублей. После она в течение 4-х месяцев внесла в кассу ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства на общую сумму 430 000 рублей наличными. В итоге ничего из того, что рекламировали и обещали выполнить ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и СОТ «Энергия», выполнено не было, и в августе 2014 г., понимая, что никакого строительства уже не будет, она потребовала от Омуковой В.В. расторгнуть договор и вернуть ей ее денежные средства, вложенные в покупку земельного участка и в строительство дома, на что Омукова В.В. пыталась ее переубедить, что строительство начнется в ближайшее время, на что она подняла скандал, в тот же день Омукова В.В. привезла ей домой деньги в сумме 250 000 рублей, и обещала в кратчайшие сроки вернуть оставшуюся сумму денежных средств, вложенных ею на строительство коттеджа. Денежные средства в размере 430 000 рублей Омукова В.В. ей не вернула до сих пор (т. 16 л.д. 116-119).

48 Договором № А-2012/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО55 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО55 составляет 4 125 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения - 165 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т. 31 л.д. 105-135).

Протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от ____, в ходе которого осмотрены документы, в том числе акт сверки взаимных расчетов между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО55 по Договору №А-2012/КП от ____ (том 33, л.д. 36-126). Из которого следует, что ФИО55 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» 415 000 рублей.

В судебном заседании потерпевшая ФИО55 показала, что заключила договор с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» о приобретении земельного участка по Покровскому тракту, оплатила 250 000 руб. Ходила на собрания в офис по ____ участок ей не передан, деньги ей вернули.

В связи с существенными противоречиями на основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ судом оглашены показания потерпевшей ФИО55, данные ею в ходе предварительного следствия. Так, из протокола допроса потерпевшей ФИО55 следует, что ущерб составляет 415 000 рублей (т. 13 л.д. 203-205).

Оглашенные показания потерпевшая ФИО55 подтвердила, пояснила, что лучше помнила, когда у нее на руках были документы, ущерб ей причинен, но претензий к ФИО153 не имеет.

49 Договором купли-продажи земельного участка от ____ между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО47 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112003:5991 общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский» (т. 5 л.д. 71).

Договором №/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО47 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО47 составляет 750 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения - 150 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т.5 л.д.73-78).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам с ____ по 01.15.2015, счету на оплату от ____, приказу ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» от ____ о возврате денежных средств, ФИО47 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 1 848 500 рублей (т. 5 л.д. 72, 81,83-91, 94, 96-100).

В судебном заседании потерпевшая ФИО47 показала, что ____ она заключила договор купли-продажи 10 соток на сумму 250 000 руб. с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», ____ они заключили договор строительства жилого дома с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и СОТ «Энергия». Офис ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» находился по ____ рядом с биржей труда. При заключении договора ____ присутствовала бухгалтер ФИО82, при заключении договора ____ присутствовали ФИО52 и Свидетель № 4, она подписывала оба договора, ФИО153 подписывала позже и потом она приходила в другой день забрать договор. Ей говорили, что земли сельхозназначения, но ведутся переговоры об оформлении этих участков под индивидуальное жилое строительство. Участок находился на 12 км. Покровского тракта в Хатассах. Она взяла 10 соток, 1 квадрат стоил 25 000 руб. Ее участок по договору был под номером 8, затем поменяли на 6, сказали это схематичная нумерация и ни на что не влияет. Кадастровый номер участка заканчивался на 5991. На участках должны были построить коттедж, она выбрала двухэтажный коттедж 150 кв.м., проект делали совместно. По условиям договора сдача была 2 квартал 2014. Она вносила платежи до мая 2015, затем офис закрылся. В общем она оплатила 1 848 700 руб. ____ оплатила за земельный участок 250 000 руб. Первоначальный взнос на строительство коттеджа был в размере 30% от стоимости договора, его поделили на три равные суммы и она в течение пяти рабочих дней после ____ оплатила 1 125 000 руб. Остальную сумму должны были оплачивать ежемесячно равными долями, по 15 000 руб. каждый месяц до 2015. Оплату всегда вносила наличными в офисе, ей давали квитанции. Также в 2013 заключали договор на проектные работы на сумму 45 000 руб. С момента заключения первого договора земли переведены не были, фактически работы не велись, объясняли тем, что ведутся переговоры с поставщиками, проводились собрания, делали акцент на «хороших» плательщиков и «плохих». Обратилась в ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» по совету знакомой ее матери Степановой ФИО70. В 2015 она написала претензию о возврате уплаченной суммы на имя директора ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», затем обратилась в Якутский городской суд в гражданском порядке, в апреле 2016 иск был удовлетворён, по сегодняшний день сумма не возвращена. ФИО153 извинений не приносила.

В связи с существенными противоречиями на основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ судом оглашены показания потерпевшей ФИО47, данные ею в ходе предварительного следствия,

так из протокола допроса ФИО47 следует, что общая сумма ущерба составляет 1 848 500 руб. (т.10 л.д. 105-108).

Оглашенные показания потерпевшая ФИО47 подтвердила в полном объеме.

50 Договором купли-продажи земельного участка от ____ между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО48 о приобретении земельного участка общей площадью 2000 кв.м., стоимостью 500 000 рублей, расположенного на территории СХПК «Хатасский».

Договором №/КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО48 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (____), ____, ____, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО48 составляет 6 800 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за один квадратный метр общей площади строения - 272 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т. 15 л.д. 201-206).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ФИО48 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 500 000 рублей (т. 15 л.д. 200).

В судебном заседании потерпевшая ФИО48 показала, что в 2013 ей рассказали ее родители, что у ФИО153 есть фирма, которая будет ФИО87 коттеджный поселок. Они поехали в офис по ____, там ей показали документы на землю, макеты и бизнес-план. Она выбрала два участка по 10 соток, один себе, другой сестре. Один участок стоил 250 000 руб. Договор был с дальнейшим строительством частного дома, сумма составила 6 000 000 руб. Также ей составили смету за 4000 руб. ФИО153 сказала, что ведутся работы о переводе земель сельхозназначения на ИЖС и по подключению электроэнергии, газа. Она продала машину и оплатила 500 000 руб. Через неделю после оплаты она пошла на ____ узнать есть ли участок на имя ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», через 30 дней ей ответили, что участки в залоге другой фирмы, после этого она написала заявление о расторжении договора и возврате денежных средств, но до настоящего времени ущерб ей не возмещен.

51 Договором купли-продажи земельного участка от ____ между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и ФИО49 о приобретении земельного участка общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 250 000 рублей, расположенного по адресу: ____, ____., правая сторона.

Протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от ____, в ходе которого осмотрены документы, в том числе возвраты денежных средств по заявлениям (без суда) на ____, выполненный на листе формата А4, согласно которому перечислены кредиторы: Возвраты денежных средств без заявлений по приказу ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», согласно которому перечислены кредиторы: ФИО49 – 100 000,00. (том 33, л.д. 36-126). Из которого следует, что ФИО49 оплатил ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» 100 000 рублей.

В судебном заседании потерпевший ФИО49 показал, что познакомился с ФИО153 при реализации проекта Жатая, хотел участвовать в качестве подрядчика. Он занял 100 000 руб., перечислил на счет предприятия ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», потом ему предложили оформить земельный участок, подписали договор. Земли были сельхозназначения, должны были поменять на ИЖС и оформить документы. Земля в собственность не оформлена, денежные средства ему не возвращены.

52 Договором № /КП о совместной деятельности по возведению строений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры от ____, согласно которого ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В., ФИО50 и СОТ «Энергия» в лице ФИО52, принимают совместное участие, направленное на строительство объекта и строений по адресу: ____ (Якутия), ____, 12 километр Покровского тракта, правая сторона. Общая сумма возмещения затрат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на возведение строений для ФИО50 составляет 4 175 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за один

квадратный метр общей площади строения - 167 кв.м., срок окончания строительства инвестиционного объекта 2 квартал 2014 года (т. 16 л.д. 25-30).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ФИО50 оплатила ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» денежные средства в общей сумме 180 000 руб. (т. 16 л.д. 31-36).

В судебном заседании потерпевшая ФИО50 показала, что знакома с ФИО153 с 90-х, они вместе работали в школе. Лет 10 назад она приобрела земельный участок 6 соток по Покровскому тракту, оплатили частями наличными 200 000 руб. Ущерб ей не возмещен.

В связи с существенными противоречиями на основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ судом оглашены показания потерпевшей ФИО50, данные ею в ходе предварительного следствия. Так, из протокола допроса потерпевшей ФИО50 следует, что ущерб составляет 180 000 рублей (т. 16 л.д. 4-7).

Оглашенные показания потерпевшая ФИО50 подтвердила в полном объеме

Свидетель ФИО51 в суде показал, что в 2010 он был на пенсии и его пригласили на работу в компанию ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», он проработал в этой организации год. ФИО153 была генеральным директором и учредителем данной компании, приняла его на место заместителя генерального директора, он занимался проектом быстровозводимого жилья на территории Жатая. Фактически работы там не были начаты, только проектные работы, ФИО153 вела переговоры с инвесторами. Также у ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» имелись земельные участки по Покровскому тракту 12 км. 9 гектаров от бывшего совхоза «Хатасский». ФИО153 договорилась с пайщиками бывшего совхоза, что они предоставят ей земельные участки, он сам эти договоры не видел. По Покровскому тракту участки предназначались работникам ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», потом появились другие желающие. Был организован СОТ «Энергия» по инициативе генерального директора, он был членом данного СОТа, вопрос шел о жилых постройках для СОТа. На строительство у работников вычитали с заработной платы, а посторонние люди оплачивали. Договоры от имени ООО заключала ФИО153, в ее отсутствие подписывал он. Земли были сельхозназначения, но велся процесс, что будут пригородные территории. Все документы на землю были вывешены на информационной доске. При реализации Жатайского проекта должны были построить жилье по Покровскому тракту. Основным и первичным проектом был Жатай. Работами по оформлению земельных участков в собственность он не занимался. В коллективе говорили, что ведутся работы по обеспечению водо-газоснабжением. Территорию огораживали забором и ставили колышки, чтобы отметить участки. Он, как работник ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», свой земельный участок не получил. Также за работу он заработную плату не получал, только авансы. Работников в ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» было 10-15. Ответственность за все несла генеральный директор ФИО153. Финансовыми вопросами и распределением денежных средств также занималась ФИО153. В бухгалтерии работала ее дочь. Они все верили в ФИО153 и доверяли ей. ФИО52 работал в ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», был заместителем генерального директора по строительству, занимался проектированием и технологией строительства, также был председателем СОТа.

В связи с существенными противоречиями на основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля ФИО51, данные им в ходе предварительного следствия. Так, из протокола допроса свидетеля ФИО51 следует, что с 2010 года по 2011 год работал в ООО «СахаГ идраЭнергоСтрой» в должности заместителя директора. Основной задачей ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» было построить микрорайон на территории городского округа Жатай. В 2010 году ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» выиграло федеральный конкурс по программе «Доступное жилье», в связи с чем его и пригласили для участия в разработке программы, то есть для разработки проекта программы. Главным бухгалтером ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» была дочь Омуковой В.В. – ФИО84. После того как ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» выиграло конкурс по программе «Доступное жилье», Омукова В.В. приобрела три земельных участка, расположенных по правой стороне Покровского тракта, с целью осуществления дополнительного строительства жилья. Данная затея была лично Омуковой В.В., которая выделила каждому работнику ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», в том числе и ему, на указанных трех больших приобретенных ей

участках земли по садовому участку для строительства коттеджей. На данном участке Омукова В.В. планировала организовать строительство дачных коттеджей за счет сил и средств (строительных материалов), выделенных на строительство микрорайона в Жатае. Работая в ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», получал заработную плату на протяжении примерно первых 2-3 месяцев, и то это были малые суммы в качестве аванса, на сколько он помнит около 10 000-15 000 рублей. В связи с чем Омукова В.В. и пообещала ему и другим работникам ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» вместо заработной платы земельные участки, на которых за счет СОТ «Энергия» каждому из них будут возведены коттеджи. Остальную часть земельного участка по Покровскому тракту Омукова В.В. планировала продать и застроить коттеджами по договорам долевого участия с иными лицами, то есть собиралась привлекать граждан для участия в долевом строительстве коттеджей. С этой целью Омуковой В.В. в 2010 году и было создано СОТ «Энергия». Он также был членом СОТ «Энергия», но как обычный дольщик. По поводу трехсторонних договоров о совместной деятельности по возведению жилых строений, сооружений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры, а именно по участникам - СОТ «Энергия» - «Товарищ-1» в лице председателя ФИО52, член СОТ «Энергия»- «Товарищ-2» и ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» - «Товарищ-3» в лице Омуковой В.В. может пояснить, что аналогичный договор был подписан с ним и с другими участниками долевого строительства. ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» выступало как застройщик (оформление необходимой документации и заключение подрядных договоров на выполнение строительных работ), СОТ «Энергия» выступало как заказчик строительства (комплексный контроль застройки земельного участка), а третье лицо выступало как владелец участка (член СОТ). Разработчиком указанных трехсторонних договоров и инициатором заключения данных договоров была Омукова В.В. Из подготовительных к строительству работ была выполнена лишь проектная документация; территория для строительства была огорожена забором (установлены деревянные столбы с поперечными деревянными жердями), а так же весь участок земли был разделен между участниками строительства. Строительство коттеджей по Покровскому тракту не было начато из-за того, что программа по застрою жилого микрорайона в 2011 году провалилась, так как денежные средства в ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» так и не поступили. А эти два строительных проекта, он имеет ввиду в Жатае и на Покровском тракте были тесно взаимосвязаны, так как строительство на Покровском тракте должно было финансироваться за счет выделенных средств на строительство в Жатае. Омукова В.В. постоянно находилась ____, считает, что Омукова В.В. обманула его, так как остался без заработной платы, которую должен был получать в ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» за свою трудовую деятельность, остался без обещанного коттеджа, а также остался без вышеуказанного земельного участка. Земельный участок по Покровскому тракту был возвращен владельцам, так как Омукова В.В. не расплатилась по договору купли-продажи указанной земли, в результате чего данная сделка была расторгнута (т.18 л.д. 8).

Оглашенные показания свидетель ФИО51 подтвердил в полном объеме.

Свидетель ФИО123 в суде показала, что является дочерью ФИО153, работала в ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» с сентября 2019 бухгалтером, а с 2021 главным бухгалтером. В 2011 после переезда в офис по Халтурина стали заключать договоры с физическими лицами по продаже земельных участков по Покровскому тракту. Денежные средства по этим договорам регистрировались приходно-кассовым ордером и в кассовой книге. Все документы имеются в материалах дела, дебет кредит у них сводился, расходная часть указана в изъятых документах. Заработная плата выплачивалась охранникам из ЧОП, остальным сотрудникам только авансирование. В 2012 с покупателями были заключены договоры на строительство домов в коттеджном поселке по Покровскому тракту, по договору должны были 30% от общей суммы оплатить в течение 5 дней, а оставшуюся сумму по утвержденному графику. Она не видит никакого мошенничества и хищения, все суммы были возвращены в полном объёме, кассовые ордера имеются в изъятых материалах. Земельные участки были сельхозназначения и чтобы застроить организовали СОТ «Энергия», в которое вступали все сотрудники ООО «СахаГидроЭнергоСтрой». Типовые договоры составляли юристы ООО «СахаГидроЭнергоСтрой». Лицензии на строительство у ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» не было, лицензия имелась у подрядной организации ООО «ТехКомРемонт», они должны были застроить, ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» заключила

договор с ООО «ТехКомРемонт» в 2012 на 5 лет. На участках установили деревянные ограждения, чистили снег и сделали отсыпку. Строительство домов для сотрудников должно было осуществляться за счет средств ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и от прибыли от продаж в Жатае. Деньги граждан шли только на коробки. Участки по Покровскому тракту приобрело в 2010 ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице ФИО153, оплачивали за участки по 400 000 руб. расходно-кассовым ордером, сумма договора была 1 250 000 руб., остальное должны были оплатить частично, имелись свидетельства Росреестра. Она, как работник ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», тоже заключила договор о приобретении земельного участка, ей земельный участок не выдан, дом не построен.

Свидетель ФИО53 в суде показала, что в 2008-2009 ее в ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» пригласил знакомый ФИО52, сказал, что будут ФИО87 дома по Покровскому тракту за постом ГАИ. Ей показали свидетельство на три земельных участка, сказали будет межевание и потом передадут в собственность. Земли были сельхозназначения, но будут переводить под ИЖС. Она взяла около 4 участков, себе и детям, за один участок 250 000 руб. Земельные участки не получила, коттеджи не построили. Она должна была работать в ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в отделе продаж по ____, но ничего не построили, продавать было нечего.

Свидетель ФИО52 в суде показал, что с 2010-2011 работал в ООО «СахаГидроЭнергоСтрой». Директором была ФИО153, он устроился инженером по строительству, в его обязанности входило заниматься стройкой, он проработал 5 лет. Всего было 10-15 чел. в штате. ФИО153 купила земли у трех хатасских продавцов, имелись свидетельства, он знал, что участки были обременены. Земли были сельхозназначения, в мэрии стоял вопрос о переводе земель. Он занимался организационными вопросами. Стройматериалы не покупали, в собственности ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и СОТ «Энергия» не было каких-либо оборудований. За время работы он два раза получал аванс, работал на перспективу. Ему показывали решение Минэкономразвития о постройке коттеджного поселка в Жатае, все надеялись на Москву. СОТ «Энергия» была ответственна за строительство и оформление коттеджных поселков, СОТ было создано для строительства ____ по предложению ФИО153, он был председателем СОТ и как председатель СОТ подписывал договора.

Свидетель ФИО124 в суде показал, что ФИО153 является его тещей. ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» занималась строительством, его супруга там работала бухгалтером, он примерно в 2013 работал инженером-водителем, заработную плату не давали, только аванс. Во время его работы офис ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» был расположен по Дежнева. В организации работало больше 10 человек. Про строительство, работы, договоры о покупке земель ему ничего неизвестно.

Свидетель ФИО125 в суде показал, что работает в Кадастровой палате по РС (Я), в 2006 бывшие работники совхоза получили по 3 гектара земель сельхозназначения. Если земля входит в территорию ГО Якутск, но не переведена под ИЖС, там нельзя ФИО87 дома. ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» по трем участкам не подавала заявления об изменении.

Свидетель ФИО126 в суде показал, что лет 10 назад заключал с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице ФИО153 договор о межевании земельных участков по Покровскому тракту, ведению кадастрового учета и регистрации права собственности. Выполнена была только топосъемка за 45 000 руб., остальное не оплатили и не приглашали работать. Также он участвовал на собраниях, давал разъяснения про межевание.

Свидетель ФИО127 в суде показала, что является матерью потерпевшей ФИО47, летом 2012 они заключили договор с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в офисе на пересечении Дзержинского и Халтурина о приобретении земельного участка 10 соток по 12 км. Покровского тракта. Договор подписала ее дочь, ФИО153 и ФИО52, как председатель СОТ «Энергия». Необходимо было приобрести участок, чтобы составить договор о строительстве. Участок приобрели за 250 000 руб., также оплатили 30% от суммы договора о строительстве. Всего ущерб составляет 1 848 700 руб., им ущерб не возмещен, обращались в суд в 2016, по решению суда должны возместить им, но приставы говорят средств нет.

Строительство начато не было, говорили, что подали документы в мэрию, чтобы перевести земли сельхозназначения под ИЖС. Договор был на имя дочери, но пострадала вся их семья.

Свидетель ФИО128 в суде показала, что в 2004-2020 работала начальником юр. отдела в Республиканском ипотечном агентстве. В 2011 заключили договор с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» о сотрудничестве по ипотечному кредитованию или договор гарантированного сбыта, точно не помнит. Она составляла договор и передала на исполнение, через них сделок не было оформлено.

Свидетель ФИО129 в суде показала, что в 2012 три месяца она работала у ФИО153 по договору оказания услуг. Ее заинтересовала программа доступного жилья и она занималась эскизными проектами. За работу она получила 50 000 руб.

Свидетель Свидетель №3 в суде показала, что работает в Управлении ФНС России по РС (Я). ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» сдавали нулевую отчетность, в декларации не было отражено, что они привлекали средства дольщиков.

Свидетель Свидетель № 1 в суде показал, что в 2019-2021 работал в Управлении государственного строительного и жилищного надзора РС (Я) в сфере надзора за долевым строительством. Он смотрел архивные документы, ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» не были субъектом надзора.

Свидетель ФИО130 в ходе предварительного следствия показал, что является учредителем и владельцем ООО «Ролт-Инжиниринг», которое занимается производством генераторов ФИО67-станций, офис которого находится по адресу: ____. В марте 2012 года в офис «Ролт-Инжиниринг» в ____ обратились ФИО56 и Омукова Василиса Викторовна, которые хотели построить ФИО81-станцию в ____, они действовали от имени ООО «СахаГидроЭнергоСтрой». ____ между ЗАО «Ролт-Инжиниринг» в лице ФИО131 и ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» заключен договор № -Ц/2014 на сумму 600.000.000 рублей. От лица ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» договор заключала Омукова В.В. По этому договору их специалисты выезжали для изучения места в ____. Но так как в течении года деньги по договору не поступили к его исполнению они не приступали к поставке ФИО81-станций ROLT PSG-2000 (10 штук) (т. 18 л.д. 95-96).

Свидетель ФИО132 в ходе предварительного следствия показала, что она учредила и возглавляла ООО «Пирока». Фактически ООО «Пирока» взаимодействует с ООО «Радослав-Вымпел». В октябре 2011 года от работников ООО «Радослав-Вымпел» и ООО «Столица» (ФИО57) она узнала, что ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» - Якутская компания, руководитель которой является Омукова В.В., планирует ФИО87 дома в ____. Она встретилась с Омуковой В.В., она очень убедительно говорила, что ее заинтересовала технология быстрого строительства «производства домоструктурных панелей для малоэтажного строительства «Родослав»». ____ она от лица ООО «Пирока» и ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В. заключили договор поставки № на сумму 150 миллионов рублей. Однако Омукова В.В. никаких денег по договору с ООО «Пирока» не перечислила, фактически были только намерения, договор исполнен не был (т. 18 л.д. 97-98).

Свидетель ФИО133 в ходке предварительного следствия показал, что он является единственным учредителем «ООО «Радослав-Вымпел». С директором ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» Омуковой Василисой Викторовной он познакомился до 2014 года. В 2013 году ООО «Радослав-Вымпел» был выдан сертификат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», который подтверждает, что ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» является официальным дилером ООО «Радослав-Вымпел» на территории Республики Саха (Якутия). Между ООО «Радослав-Вымпел», в лице его как генерального директора, и ООО «Пирока», в лице генерального директора ФИО132 и ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», в лице генерального директора Омуковой В.В., велись переговоры по строительству завода по технологии ООО «Радослав-Вымпел». Переговоров было много, но, к сожалению, до реализации ничего доведено не было, поскольку деньги не поступили. Работы по данному договору не проводились (т.18 л.д. 99-105).

Свидетель ФИО134 в ходе предварительного следствия показал, что в ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» устроился на должность заместителя генерального директора по экономической безопасности согласно приказа № от ____ и трудового договора от ____ по приглашению ФИО51 Тогда он познакомился с генеральным директором Омуковой В.В., которая подтвердила ему это и назначила его на данную должность. Деятельность предприятия ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» заключалась в том, что они хотят получить деньги – финансирование для строительства в Жатае и коттеджного поселка на Покровским тр. 12 км, что этот проект они пытаются внедрить за несколько лет до его прихода. Как он понял, деятельность у них почти не велась, так как ничего построено не было, и заработную плату он не получал. Были, возможно, и расчеты заработной платы, авансов, и т.д., но он ничего не получал, даже на установку видеонаблюдения денег в ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» не имело, в связи с чем он ушел примерно через месяц-два (т. 18 л.д. 106-110).

Свидетель ФИО59 в ходе предварительного следствия показал, что в 2006 году он получил земельный участок площадью 30 000 кв.м., расположенный по адресу: ____, территория СХПК «Хатасский». В период 2009 г. данный участок оформил в собственность, категория земли была сельскохозяйственного назначения разрешенное использовать под пастбище, с общей площадью 30 000 кв.м., с кадастровым номером 14:35:112003:8824. Продажи участка в планах не было. В 2010 г. к нему в дом пришла женщина, представилась генеральным директором ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» Омуковой Василисой Викторовной, она рассказала, что ее организация планирует строительство объекта малой энергетики на Покровском тракте, также сказала, что именно его участок и участки, принадлежащие ФИО58 и ФИО60, подходят для её проекта строительства электростанции, и предложила выкупить его участок за 3 000 000 (три миллиона) рублей. ____, находясь в помещении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ____ (Якутия), заключил договор купли-продажи земельного участка с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице генерального директора Омуковой В.В. Согласно договору следовало, что он продает земельный участок с кадастровым №, площадью 30 000 м2, сельскохозяйственного назначения разрешенное использование под пастбище, по цене 3 000 000 (три миллиона) рублей, также по условиям договора Омукова В.В. выплачивает стоимость земельного участка путем перечисления денежных средств на его лицевой счет сроком до ____, также в договоре было указано, что до полной оплаты стоимости земельного участка, участок находится в залоге у него. Данный договор он сам лично подписал, а со стороны ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» подписала Омукова В.В. При подписании присутствовали ФИО58, ФИО60, они в тот же день заключали договор купли-продажи земельных участков с Омуковой В.В. После Омукова В.В. принятые на себя обязательства по договору не исполнила, то есть денежные средства не были перечислены на его счет до ____ По этому поводу они направили письмо Омуковой В.В., на что она ответила письмом от ____ за исх. №- «пункт договора 3.2 нарушен ввиду затяжкой перевода статуса земли от сельхозугодия на сельхозпроизводство», также было написано, что «Московский «ТЕМБРбанк» принимает земельный участок на финансирование объекта малой энергетики только в соответствии с категорией земельного участка, в случае перевода статуса земли на сельхозпроизводство банк готов выделить до конца 2010 г. финансовые средства. Но в указанный срок Омукова В.В. не перечислила денежные средства. ____ они снова написали письмо Омуковой В.В. о расторжении договора в связи неоплатой, и принесли ей в офис, расположенный по адресу: ____ (номер дома не знает), где Омукова В.В. собственноручно написала ответ на той же бумаге – «Ввиду затянувшегося процесса инвестиции, просим Вас, ФИО66, продлить срок договора до ____, проект строительства РГТЭС -40КВТ запущен ТЭМБРбанком ____. В тот же день она предложила им подписать дополнительное соглашение к договору купли-продажи от ____, где она увеличила стоимость земельного участка в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей. Обещала перечислить полную сумму договора, с учетом суммы, оговоренной в дополнительном соглашении, в размере 4 000 000 (четырех миллионов) рублей до ____ Но в указанный срок денежные средства не поступили. ____ снова написали письмо Омуковой В.В. о расторжении договора. ____ Омукова В.В. приехала к ним в дом с ФИО113 и с женщиной, ранее ему незнакомой, привезли денежные средства наличными в размере 400 000 рублей, как частичная оплата за земельный участок. Перед передачей денег они просили убрать обременение в договоре, он не согласился, так как со стороны Омуковой В.В. не выполнялись договорные обязательства. В июле 2013 г. к

нему в дом приезжали Омукова В.В., ФИО52, ФИО51, привезли письмо и радушно рассказали о проделанной работе своей организации, также ему подарили термос объемом 1 л., убедительно просили его подождать финансирование Внешэкономбанка до ____ С 2014 г. Омукова В.В. вообще исчезла, абонентский номер сотового телефона был заблокирован. О том, что Омукова В.В., ФИО52, и ФИО51 продают их участки он узнал из средств массовой информации, а именно из местного телеканала «НВК-Саха», где рассказали об обманутых дольщиках. ____ по решению Якутского городского суда был, расторгнут договор купли-продажи земельного участка от ____ в связи с невыполнением условия договора со стороны Омуковой В.В. (т. 18 л.д. 154-158).

Свидетель ФИО135 в ходе предварительного следствия показал, что в 2010 году в дом его отца – ФИО59 приезжала Омукова Василиса Викторовна. Отец ему сказал, что эта женщина желает приобрести три земельных участка – это земельный участок отца с кадастровым номером 14:35:112003:8824, а также земельные участки других жителей ____: ФИО58 и ФИО60. В один из дней, в назначенное время Омукова В.В. приехала к ним домой, привезла готовый договор купли-продажи земельного участка отца. Предложенный ею вариант договора их не устроил, так как в договоре было указано: сначала передача земли в собственность покупателю, а потом только оплата. Он тогда посовещавшись со своими знакомыми, а также с учетом предыдущего его опыта, он решил внести дополнительный пункт (который затем стал в пунктом 3.3 договора), где было указано обременение до полной оплаты, а также пени в случае нарушения сроков договора. Также желает отметить, что он в договор купли-продажи внес п. 5.3, который гласит, что покупатель, до момента выполнения своих обязательств по п. 3.1, п. 3.2 не имеет права пользоваться участком с вытекающими из этого последствиями: покупатель не может выполнять аграрные, посевные, буровые, мелиорационные работы, изменять ландшафт участка, возводить любые виды строений, использовать как базу хранения любого вида материалов и химикатов. Далее договор купли-продажи был заключен на их условиях ____, цена договора составила 3 000 000 рублей за один земельный участок его отца. Данные денежные средства отцу не были оплачены, условия договора не были выполнены (т. 19 л.д. 100-104).

Свидетель ФИО136 в ходе предварительного следствия показала, что ее матери ФИО58 по распоряжению Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия) от ____ выдали земельный участок находящихся в совместной долевой собственности пайщиков СХПК «Хатасский» с правом на переоформление в собственность, расположенный по адресу: ____, территория СХПК «Хатасский». В период 2008 г. данный участок оформила в собственность, категория земли была сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: под пастбище, с общей площадью 30 000 кв.м., с кадастровым номером 14:35:112003:5070. В июле 2010 г. со слов матери она узнала, что она заключила договор купли-продажи земельного участка с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице генерального директора Омуковой Василисой Викторовной, что Омукова В.В. должна выплатить за земельный участок 3 000 000 (три миллиона) рублей. Она знает только со слов матери, что Омукова В.В. принятые на себя обязательства по договору не исполнила, то есть денежные средства не были перечислены на счет матери. После чего по решению Якутского городского суда был расторгнут договор купли-продажи земельного участка от ____ в связи с невыполнением условия договора со стороны Омуковой В.В. (т. 18 л.д. 178-181).

Свидетель ФИО60 в ходе предварительного следствия показал, что ____ по распоряжению Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия) № Р-2165, ему выдали земельный участок находящихся в совместной долевой собственности пайщиков СХПК «Хатасский» с правом на переоформление в собственность, расположенный по адресу: ____, территория СХПК «Хатасский». В период 2009 г. данный участок оформил в собственность, категория земли была сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: под пастбище, с общей площадью 30 000 кв. м., с кадастровым номером 14:35:112003:5991. В июне 2010 г. к ним пришла женщина, представилась генеральным директором ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» Омуковой Василисой Викторовной, предложила ему продать участок за 3 000 000 (три миллиона) рублей. Они согласились. Через несколько дней Омукова В.В. пригласила их в дом ФИО59, там были ФИО58, ФИО59. Омукова В.В. их всех собрала, чтобы согласовать время и место заключения договоров купли-продажи земельных участков и условия сделки. ____, находясь

в помещении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ____ (Якутия), он заключил договор купли-продажи земельного участка с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице генерального директора Омуковой В.В. Согласно договору следовало, что он продает земельный участок с кадастровым №, площадью 30 000 м2, сельскохозяйственного назначения разрешенное использование под пастбище, по цене 3 000 000 (три миллиона) рублей, также по условиям договора Омукова В.В. выплачивает стоимость земельного участка путем перечисления денежных средств на его лицевой счет сроком до ____, также в договоре было указано, что до полной оплаты стоимости земельного участка, участок находится в залоге у него. При подписании присутствовали ФИО58, ФИО59, они в тот же день тоже заключали договор купли-продажи земельных участков с Омуковой В.В. После Омукова В.В. принятые на себя обязательства по договору не исполнила, то есть денежные средства не были перечислены на его счет до ____ После несколько раз они писали письмо о расторжении контракта, поскольку деньги от Омуковой В.В. не поступили, но она просила подождать, что деньги вот-вот поступят, подняла цену за земельный участок до 4 000 000 рублей. ____ к ним приехала Омукова В.В., ФИО52 и привезли денежные средства наличными в размере 350 000 рублей, и перед передачей денег, они пытались путем уговоров снять обременение с земельного участка, они ей железно отказали, так как она около 2-х лет кормила их обещаниями. В начале 2014 г. Омукова В.В. вообще исчезла, перестала отвечать на телефонные звонки. В июне 2016 г. по решению Якутского городского суда был, расторгнут договор купли-продажи земельного участка от ____ в связи с невыполнением условия договора со стороны Омуковой В.В. О том, что Омукова В.В., ФИО52, и ФИО51 продают их участки он вообще не знал, узнал от следователя (т. 18 л.д. 149-153).

Свидетель ФИО137 в ходе предварительного следствия показал, что с 2003 года предоставляет услуги в качестве юриста по гражданским делам по различным вопросам, в том числе по проблемам, касающимся земельных участков. Примерно в марте 2016 года к нему обратился ФИО60, который рассказал ему, что в его собственности имеется земельный участок, расположенный на территории СХПК «Хатасский» по Покровскому тракту, 12 км., что ____ между ним - ФИО60 и ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице генерального директора Омуковой Василисы Викторовны, был заключен договор купли-продажи земельного участка, что также у него есть знакомые ФИО59 и ФИО58, которые тоже заключили с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» аналогичные договора купли-продажи, принадлежащих им на праве собственности земельных участков, расположенных в той же местности СХПК «Хатасский», с такой же площадью и на такую же сумму, т.е. договора были аналогичного содержания и заключены в один день – ____. По данным договорам ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» свои обязательства не выполнило, денежные средства не оплатило (т. 19 л.д. 2-8).

Свидетель ФИО138 в ходе предварительного следствия показал, что при создании предприятия ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» примерно в 2009 году, был учредителем данной организации, всего было примерно 7 или 8 учредителей, в том числе Омукова Василиса Викторовна. Данное предприятие обанкротилось, в связи с тем он подал заявление об увольнении и выходе из учредителей данного предприятия. Инициатором создания данной организации была Омукова Василиса Викторовна (т. 18 л.д. 204-208).

Свидетель ФИО139 в ходе предварительного следствия показал, что в организацию ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» приняли завхозом в 2009 году, деятельность данной организации четко не знает, он просто числился на бумаге, заработную плату не получал (т. 18 л.д. 215-219).

Свидетель ФИО140 в ходе предварительного следствия показал, что в ноябре 2010 года он узнал от своего отца ФИО61, ____ г.р., о строительстве коттеджного поселка, расположенного на Покровском тракте, 12 км в ____, который планировало построить предприятие ООО «СахаГидроЭнергоСтрой». В то время его отец работал в данном Обществе в должности заместителя генерального директора, также он предложил ему приобрести земельный участок на Покровском тракте 12 км. ____, в то время у него денег не было, и он предложил забронировать земельный участок путем заключения договора аренды земельного участка. Как он помнит, отец сам договаривался с руководством ООО

«СахаГидроЭнергоСтрой» об аренде земельного участка, после он согласился заключить договор аренды земельного участка с последующим строительством коттеджа. В ноябре 2010 года он пришел в данное предприятие и заключил договор аренды земельного участка с последующим строительством коттеджа с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», по договору он ничего не оплачивал, так как на момент подписания договора у него не было средств, чтобы полностью оплатить стоимость земельного участка, поэтому с ним заключили данный договор. Примерно в июне 2012 года его пригласили в офис ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», для заключения договора о совместной деятельности по возведению жилых строений, сооружений, инженерных коммуникаций и объектов культурно-бытовой инфраструктуры, по которому он должен был внести 30% денежных средств от стоимости строительства коттеджного дома. По данному договору он отказался оплачивать, так как у него возникли сомнения, на счёт того, что будет ли реализовано строительство поселка, так как отец постоянно говорил, что все в процессе оформления (т. 18 л.д. 222-225).

Свидетель ФИО141 в ходе предварительного следствия показал, что с 2009 по 2011 года работал в ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в должности начальника отдела автоматизации и информации, офис был расположен по ____ёва ____. Вместе с ним работали: его мать Омукова Василиса Викторовна, которая занимала должность генерального директора, сестра ФИО62 – бухгалтером, были другие работники, но по именам не может сказать. Организационные работы, заключение договоров купли-продажи с гражданами и иные вопросы он не рассматривал (т.18 л.д. 230-233).

Свидетель ФИО142 в ходе предварительного следствия показал, что относительно межевания земельных участков, расположенных СХПК «Хатасский», Покровский тракт, 12 км. контрагентов - ООО СОТ «Энергия» и ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» ничего пояснить не может, так как не помнит, чтобы кто-то из числа руководителей указанных Обществ заключал с ГУП «РЦТИ» договора на межевание земельных участков по вышеуказанному адресу. В период 2010-2013 гг. жилые дома на данном земельном участке построить было невозможно, так как перевести земельный участок, предназначенный для пастбища под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) в указанный период времени было невозможно, так как это противоречило действующему законодательству РФ (т. 18 л.д. 234-237).

Свидетель ФИО143 в ходе предварительного следствия показал, что он с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В. заключил договор на проектные работы. Согласно заключенного договора, ему должны были оплатить за работу денежные средства в размере 55 000 рублей. При подписании договора Омукова В.В. ему пояснила, что в последующем, дополнительно еще можно заключить договор на выполнение эскизных работ еще нескольких домов. Он, находясь у себя дома на своем персональном компьютере по рисункам, которые ему предоставила Омукова В.В., составил по каждому дому планы этажей, фундамента и фасада. Работу он выполнял около 1 недели. Свою работу он передал Омуковой В.В. в электронном виде. Больше с Омуковой В.В. он не встречался, отношения не поддерживал (т. 18 л.д. 248-251).

Свидетель ФИО144 в ходе предварительного следствия показала, что в декабре 2013 г. Омукова В.В. рассказала ей о том, что она является руководителем ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» и предложила ей должность инспектора отдела кадров, с предложением Омуковой В.В. она согласилась. С ____ она приступила к работе в ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на должности инспектора отдела кадров на основании приказа от ____ Офис Общества располагался на втором этаже ____. Когда она приступила к работе в качестве инспектора отдела кадров, номенклатура документации в Обществе отсутствовала, то есть не велась. Работники были приняты на работу на основании приказов руководства Общества, также помнит то, что по приказу не было документации, в части трудовых договоров, личных дел работников, также не было соответствующих должностных инструкций, были только книги приказов. Заработную плату в организации полностью она не получала, получала только аванс всего несколько раз, данные сведения должны быть отражены в платежной ведомости, где она ставила свою подпись. В Обществе она проработала с ____ по сентябрь 2015 года, за указанный период она не получала заработную плату, получала только аванс по 5000 - 15000 рублей (т. 18 л.д. 266-270).

Свидетель ФИО145 в ходе предварительного следствия показал, что он был генеральным директором ООО «ИнвестСтрой», что никогда строительством коттеджного поселка они не занимались, какие-либо разрешения на это не получали, с представителями ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» он никогда не встречался и переговоры не вел (т. 19 л.д. 49-52).

Свидетель ФИО146 в ходе предварительного следствия показала, что она ранее являлась соучредителем ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» с момента образования до ноября 2009 года (т. 19 л.д. 56-60).

Свидетель ФИО147 в ходе предварительного следствия показал, что по представленным на обозрение выпискам из ЕГРН на земельные участки от ____: с кадастровым номером 14:35:112003:5070, площадью 30 000 кв. м.; с кадастровым номером 14:35:112003:5991, площадью 30 000 кв. м.; с кадастровым номером 14:35:112003:8824, площадью 30 000 кв. м., пояснил, что вид разрешенного использования «Под пастбище» и «Для сельскохозяйственного производства», на данных участках с такими видами разрешенного использования возведение любых видов капитального строительства запрещено и не представляется возможным (т. 19 л.д. 87-91).

Все вышеперечисленные материалы уголовного дела, исследованные судом, соответствуют требованиям УПК РФ и являются допустимыми доказательствами, им суд придает доказательственное значение, они собраны без нарушения УПК РФ, суд их признает достоверными, так как они согласуются с показаниями подсудимой, потерпевших и свидетелей, эти доказательства суд признает относимыми к рассматриваемому судом уголовному делу.

Анализ всех вышеприведенных показаний, а также материалов уголовного дела, то есть доказательств в своей совокупности подтверждает, что именно Омукова В.В. совершила преступление при обстоятельствах, установленных в суде и указанных в описательной части приговора.

Время, место и способ совершения преступления установлены показаниями подсудимой, потерпевших, свидетелей, осмотрами мест совершения преступлений, проверкой показаний на месте Омуковой В.В., заключенными договорами, квитанциями к приходным кассовым ордерам, платежными поручениями, приказами о возврате денежных средств, актами сверок и иными материалами уголовного дела, исследованными в суде.

Судом установлено, что Омукова В.В. являясь директором, в последующем генеральным директором ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», а с ноября 2011 года единственным учредителем указанного Общества, заключала договоры купли-продажи земельных участков, заведомо не имея законных прав по распоряжению указанными земельными участками, а также заключала договора по строительству жилых домов на данных участках, не имея каких-либо разрешений на строительство жилых домов. В этой связи 52 гражданам (покупателям) причинен ущерб на общую сумму 39 309 680 руб. 73 коп., что согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является особо крупным, которым Омукова В.В. распорядилась по своему усмотрению.

Особо крупный размер хищения денежных средств подтверждается показаниями потерпевших, которые пояснили, что после каждой оплаты в ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» получали квитанции, данные показания потерпевших полностью согласуются с исследованными в судебном заседании квитанциями к приходным кассовым ордерам, платежными поручениями, приказами о возврате денежных средств, актами сверок, выданными ООО «СахаГидроЭнергоСтрой». При таких обстоятельствах, доводы стороны защиты о том, что по делу необходимо было назначить бухгалтерскую экспертизу для определения суммы поступлений от потерпевших в ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», являются необоснованными и несостоятельными.

Не доверять показаниям потерпевших у суда оснований не имеется, суд их считает объективными и достоверными, поскольку согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу. Доказательств надуманности показаний потерпевших и

свидетелей, а также данных об оговоре подсудимой с их стороны, либо их заинтересованности в исходе по делу, фактов фальсификации или искусственного создания доказательств, в материалах дела не имеется, судом не выявлено.

Квалифицирующий признак – «с использованием своего служебного положения», подтверждается тем, что на момент инкриминируемого преступления Омукова В.В. являлась единственным учредителем и генеральным директором ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», действовала от его имени, обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в Обществе.

Доводы стороны защиты, что у Омуковой В.В. не было умысла на хищение денежных средств потерпевших, что она действительности хотела построить коттеджный поселок, поступившие денежные средства от граждан полностью пошли на реализацию проекта, а именно на командировки, зарплату работникам, хозяйственные нужды организации, что она на личные нужды поступившие денежные средства от граждан не использовала, способ совершения хищения не установлен, что отсутствие умысла на хищение подтверждается тем, что некоторым потерпевшим она возвратила денежные средства до возбуждения уголовного дела, являются несостоятельными по следующим обстоятельствам.

По смыслу статьи 159 УК РФ и согласно разъяснениям, данным в пунктах 1, 2 постановления Пленума Верховного Суда от ____ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Исследованные судом доказательства подтверждают, что Омукова В.В. с целью хищения чужого имущества путем обмана сознательно сообщала лично либо через неосведомленных о ее действиях работников ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что продаваемые земельные участки принадлежат ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» на праве собственности, что нет никаких обременений, что ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» ведется строительство коттеджного поселка. Данные действия Омуковой В.В. были направлены на введение покупателей в заблуждение относительно правомерности сделок.

Между тем, согласно договорам купли-продажи земельных участков между ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В. и ФИО58, ФИО60, ФИО59, (которые Омукова В.В. как гендиректор Общества реализовывала покупателям), ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В. фактически не имело право осуществлять действия, связанные с отчуждением земельных участков до полной оплаты. Также согласно справкам соответствующих государственных органов ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» каких-либо разрешений на строительство коттеджного поселка не выдавалось.

Из показаний потерпевших следует, что им говорили, что продаваемые земельные участки без обременений, что на данных участках будет возведен коттеджный поселок, ведутся работы. Если бы они знали о том, что имеются проблемы с документами на земельные участки и строительство, то они бы не стали заключать договоры с ООО «СахаГидроЭнергоСтрой».

Изложенное говорит о том, что привлечение денежных средств потерпевших сопровождалось обманом, который выразился в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений.

Данные обстоятельства свидетельствуют о выполнении Омуковой В.В. объективной стороны мошенничества, поскольку в результате именно ее противоправных действий владельцы имущества – граждане (покупатели) - были введены в заблуждение относительно правомерности сделок, что привело к незаконному изъятию (хищению) Омуковой В.В. денежных средств.

Возмещение Омуковой В.В. материального ущерба некоторым потерпевшим до возбуждения уголовного дела не свидетельствует об отсутствии в ее действиях мошеннических действий, поскольку мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Из представленных доказательств следует, что потерпевшие требовали возврат своих денежных средств, осознав, что их обманули через продолжительное время, то есть с момента поступления денежных средств граждан в ООО «СахаГидроЭнергоСтрой», денежные средства поступали в незаконное владение Омуковой В.В. и она имела реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, что она и сделала, а именно поступившие денежные средства от граждан были израсходованы на командировки, зарплату работникам, хозяйственные нужды организации, то есть Омукова В.В., являясь гендиректором организации, распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Давая правовую оценку действиям Омуковой В.В., суд исходит из следующего.

Как видно из исследованных материалов уголовного дела, умысел Омуковой В.В. был направлен для реализации земельных участков общей площадью 90002 кв.м. неопределенному кругу лиц и для строительства одного и того же коттеджного поселка на данных участках.

Денежные средства были получены от граждан в 2010-2015 г.г. для приобретения земельных участков и для участия в строительстве коттеджного поселка, при этом договоры заключались периодически, спустя незначительный промежуток времени, во всех случаях граждане были введены в заблуждение относительно наличия правоустанавливающих документов на земельные участки и разрешений на строительство. В результате гражданам был причинен имущественный ущерб.

Исходя из фактических обстоятельств преступления, суд полагает, что факты причинения гражданам имущественного ущерба совершены одним и тем же способом, с единым продолжаемым умыслом, о чем свидетельствует то, что заключение договоров и привлечение денежных средств граждан осуществлялось одной и той же организацией – ООО «СахаГидроЭнергоСтрой» в лице Омуковой В.В.

Сведений о том, что у Омуковой В.В. возникал умысел каждый раз на причинение имущественного ущерба в разном размере и разным потерпевшим, материалы уголовного дела не содержат.

При таких обстоятельствах, факты мошенничества совершены единым способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в особо крупном размере.

При таких обстоятельствах, суд полагает, что обвинение, предъявленное Омуковой В.В., с учетом сведений о совершении ею продолжаемых преступлений должно быть переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ (как единые преступления). При этом суд не выходит за пределы судебного разбирательства, не изменяет фактические обстоятельства преступлений, а лишь конкретизирует действия подсудимой с учетом результатов судебного разбирательства.

Вышеприведенные доказательства суд признает достаточными для признания Омуковой В.В. виновной в совершении преступления, указанного в описательной части

приговора и на основании совокупности приведенных доказательств, суд действия подсудимой Омуковой В.В. квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Суд, изучив личность подсудимой Омуковой В.В., установил, что она судимости не имеет, по месту жительства, партнерами по работе, знакомыми характеризуются положительно, в зарегистрированном браке не состоит, иждивенцев не имеет, не работает, пенсионерка по возрасту, имеет ряд хронических заболеваний, в том числе страдает сахарным диабетом, инсулинозависимая, со слов имеет сына инвалида 2 группы, который проживает отдельно. Согласно справкам на учете у врача-нарколога не состоит. С ____ по ____ проходила стационарное обследование у врача-психиатра с диагнозом: «Пролонгированная депрессивная реакция на ситуацию». При этом в диспансерном наблюдении не состоит. Оснований для сомнений по наличию психического расстройства в судебном заседании не выявлено, ввиду чего суд приходит к выводу, что она вменяема, осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий, руководила ими, что также подтверждается заключением комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов от ____ № (т. 37 л.д. 61-66).

При назначении вида и меры наказания в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает – положительные характеристики, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба некоторым потерпевшим на общую сумму более 4 млн. руб., отсутствие претензий некоторых потерпевших, желание возместить ущерб потерпевшим, ее пенсионный возраст, наличие хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый тип сахарного диабета, инвалидность младшего сына.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст.63 ч.1 УК РФ, не имеется.

Преступление, инкриминируемое подсудимой, относится к категории умышленных тяжких преступлений. С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного подсудимой преступления на менее тяжкое, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Также суд не может признать совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительными и применить к подсудимой правила ст.64 УК РФ, так как цели и мотивы преступления не указывают на существенное уменьшение степени общественной опасности совершенного ею преступления.

Кроме смягчающих наказание обстоятельств при решении вопроса о назначении подсудимой наказания, в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает обстоятельства, характеризующие личность подсудимой, а также обстоятельства совершения, тяжесть, характер и степень общественной опасности данного преступления, личность виновной, ее состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

С учетом указанных выше обстоятельств, справедливости и обеспечения достижения цели наказания, суд приходит к выводу, что Омуковой В.В. следует назначить наказание в виде лишения свободы. При этом с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, в том числе таких как, частичное возмещение ущерба потерпевшим на общую сумму более 4 млн. руб., ее пенсионный возраст, состояние здоровья, инсулинозависимый тип сахарного диабета, суд считает возможным применить к назначенному наказанию положение ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение, с возложением определенных обязанностей. При этом оснований для применения положения ст. 53.1 УК РФ, предусматривающей замену наказания в виде лишения свободы принудительными работами, не имеется.

По мнению суда, применение условного осуждения восстановит социальную справедливость, окажет необходимое положительное воздействие на исправление

подсудимой и предупредит совершение ею новых преступлений.

При этом суд с учетом смягчающих обстоятельств, считает возможным не назначать дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку исправление подсудимой возможно в ходе отбытия основного наказания.

В ходе судебного заседания потерпевшими:

ФИО6 заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 775 000 рублей;

ФИО3 заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 445 000 руб. 23 коп.;

ФИО36 заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 1 135 340 рублей.

В судебном заседании государственный обвинитель просит удовлетворить исковые требования потерпевших в полном объеме.

Подсудимая с исковыми требованиями потерпевших согласилась в полном объеме.

Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

При таких обстоятельствах иски потерпевших о взыскании материального ущерба подлежат удовлетворению.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешить в порядке ст. 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Омукову Василису Викторовну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 07 лет.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок 05 лет.

Возложить на осужденную Омукову В.В. обязанности:

- не реже одного раза в месяц, в установленный инспектором день являться на регистрацию в уголовно исполнительную инспекцию по месту жительства;

- без уведомления инспекции не менять место жительства и работы;

- принять всевозможные меры по возмещению ущерба потерпевшим.

Контроль за поведением осужденной возложить на органы, ведающие исполнением наказания.

Меру пресечения осужденной Омуковой В.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ МВД по РС (Я) по вступлению приговора в законную силу возвратить по принадлежности, остальные вещественные доказательства хранить в материалах уголовного дела.

Гражданский иск потерпевшей ФИО36 – удовлетворить. Взыскать с осужденной Омуковой Василисы Викторовны в пользу ФИО36 материальный ущерб в размере 1 135 340 рублей.

Гражданский иск потерпевшей ФИО3 – удовлетворить. Взыскать с осужденной Омуковой Василисы Викторовны в пользу ФИО3 материальный ущерб в размере 445 000 руб. 23 коп.

Гражданский иск потерпевшей ФИО6 – удовлетворить. Взыскать с осужденной Омуковой Василисы Викторовны в пользу ФИО6 материальный ущерб в размере 775 000 рублей.

На основании п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ адвокату за счет федерального бюджета выплатить вознаграждение на основании отдельного постановления суда.

Приговор может быть обжалован в течение десяти суток в Верховный суд Республики Саха (Якутия) с момента провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.

Разъяснить осужденному, что он имеет право поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, осужденный имеет право пригласить защитника по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ст.16 ч.4 УПК РФ). Разъяснить осужденному, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Также разъяснить, что в течение 10 суток со дня вручения осужденному копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, он может заявить ходатайство о своём участии при рассмотрении этих представлений и жалоб судом апелляционной инстанции.

Судья П.В. Герасимов

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».